

\$15

المنازل

بشر أسئلة وجزائر

2025
2026



NEW

Dr_Mahmoud A B



01288748757

لا تقم بالدفع أو الإستلام إلا من خلال هذا الرقم

شرح المادة بالكامل



علم
العقاب

■ الباب الأول ⇐ المبادئ العامة في علم العقاب (تمهيدي) ⇓

4	تعريف علم العقاب وموضوعه	الفصل الاول
7	التطور التاريخي لعلم العقاب	الفصل الثاني
8	العلاقة بين علم العقاب والعلوم الجنائية الأخرى	الفصل الثالث
13	التطور التاريخي لعلم العقاب	الفصل الرابع

■ الباب الثاني ⇐ الجزاء الجنائي وأغراضه ⇓

14	أنواع أو صور الجزاء الجنائي	الفصل الاول
62	أغراض الجزاء الجنائي	الفصل الثاني

■ الباب الثالث ⇐ تنفيذ الجزاء الجنائي وقواعد معاملة المحكوم عليهم ⇓

79	أنواع المؤسسات العقابية «مراكز الاصلاح والتأهيل»	الفصل الأول
86	الأنظمة المتبعة داخل المؤسسات العقابية	الفصل الثاني
91	الإشراف على تنفيذ الجزاء الجنائي	الفصل الثالث
96	الأساليب العلمية لمعاملة المحكوم عليهم أثناء تنفيذ الجزاء	الفصل الرابع

■ مقدمة ⇐ دراسة علم العقاب ⇐

- تعد دراسة علم العقاب مكملة ضرورية لدراسات علم الإجرام التي تهدف إلى الوقوف على أسباب الإجرام.
- ① علم الإجرام يعكف على بيان معنى الظاهرة الإجرامية والمحاولات المتعددة لتفسيرها، وإبراز العوامل المسببة للجريمة والعوامل المهيأة لها على مستوى المجرم ومستوى الجماعة.
- ② علم العقاب يقوم على كيفية مواجهة هذه الظاهرة بتقديم مختلف الأساليب العلمية والقانونية المناسبة لمكافحة الجريمة.

● موضوع علم العقاب يتمثل في:

- ① بيان صور الجزاء الجنائي «العقوبة والتدابير الاحترازية» .
- ② بيان أنسب وأفضل الأساليب لتنفيذ الجزاء الجنائي.
- ③ الهدف هو إصلاح وتهذيب المجرم وعودته إلى المجتمع.

● على ضوء ذلك، قُسمت هذه الدراسة إلى ثلاثة أبواب، كالتالي:

- ① الباب الأول (التمهيدي) ⇐ المبادئ العامة في علم العقاب.
- ② الباب الثاني: الجزاء الجنائي وأغراضه.
- ③ الباب الثالث: تنفيذ الجزاء الجنائي وقواعد معاملة المحكوم عليهم.

■ الباب الأول ⇐ المبادئ العامة في علم العقاب ۞

■ الفصل الأول ⇐ تعريف علم العقاب وموضوعه ۞

◆ المبحث الأول ⇐ تعريف علم العقاب ۞

- تعددت تعريفات الفقهاء لعلم العقاب تبعا لنظرة كل منهم إلى الموضوع الذي يتناوله هذا العلم بالدراسة.
- تدور غالبيتها حول مفهوم واحد يتمثل في أن علم العقاب «Le Pénologie» :
هو العلم الذي يهتم بدراسة أغراض الجزاء الجنائي.
- يحدد علم العقاب أساليب تنفيذه والإطار المادي له.
- يبين نوع المعاملة العقابية «Le traitement pénitentiaire» التي تطبق على المحكوم عليه، وأفضل الأساليب لتطبيقها.
- هو العلم الذي يدرس أغراض الجزاء الجنائي والقواعد التي تحكم تنفيذ هذا الجزاء على النحو الذي يضمن تحقيق هذه الأغراض.
- علم العقاب يهتم بما يجب أن يكون عليه هذا الجزاء وكيفية تطبيقه، وذلك في نطاق أهداف السياسة الجنائية «La politique criminelle» ، وليس بدراسة الجزاء الجنائي من وجهة نظر الشرع الوضعي «قانون العقوبات» .

◆ المبحث الثاني ⇐ موضوع علم العقاب ۞

● أولا: الجزاء الجنائي

- يقصد بالجزاء الجنائي: الأثر القانوني المترتب على وقوع الجريمة، حيث يرتب القانون على وقوع الجريمة وجوب توقيع الجزاء الجنائي على مرتكبها.
- هذا الجزاء لا يتمثل فقط في العقوبات السالبة للحرية أو السالبة للحياة، وإنما يشمل أيضا التدابير الاحترازية.

① العقوبات «Peines» : تمثل الصورة التقليدية لرد فعل المجتمع تجاه الجريمة.

- «1» يرد المجتمع بتوقيع العقوبة السالبة للحياة أو السالبة للحرية على فعل الجاني.
- «2» تتفاوت جسامة العقوبة بحسب جسامة الاعتداء الواقع من الجاني على المصلحة المحمية اجتماعيا وقانونيا وبحسب أهمية تلك المصلحة.
- «3» يعيد المجتمع بذلك التوازن الذي فقد عن طريق الجريمة «بين مصلحة الجاني في ارتكاب الفعل المجرم قانونا ومصلحة المجتمع في منع هذا الجاني من الاعتداء عليه» .
- «4» لا زالت العقوبات تمثل محورا لاهتمام الباحثين لما لها من تأثير قوي ومباشر في ردع الجاني وتخويفه من العودة للجريمة.
- «5» لها تأثير فعال في نفس غير الجاني من بقية أفراد المجتمع، مما يؤدي إلى ردعهم وإبعادهم عن سلوك سبيل الجريمة.

② التدابير الاحترازية «Mesures de sûreté» : ظهرت بفضل أفكار المدرسة الوضعية الإيطالية التي نادت بوجوب توقيع تدابير وقائية تلافيا لخطورتهم الإجرامية.

- «1» كان لأفكار مدرسة الدفاع الاجتماعي أكبر الأثر في الأخذ بفكرة التدابير الاحترازية والاهتمام بها.

● ثانياً: أساليب وقواعد تنفيذ العقوبات

- يهتم علم العقاب بالبحث عن أنسب القواعد والأساليب التي يمكن اتباعها لتنفيذ الجزاء الجنائي بصورتيه «العقوبة والتدابير» على النحو الذي يؤدي إلى تحقيق الغرض المقصود منه.
- يسمى هذا بقواعد تنفيذ الجزاء الجنائي أو قواعد المعاملة العقابية.
- تتضمن قواعد المعاملة العقابية تحديد قواعد تنفيذ الجزاء الجنائي في المؤسسات العقابية «مراكز الإصلاح والتأهيل» .
- تشمل هذه القواعد ما يجب أن تكون عليه المؤسسات من ناحية البنيان والتقسيم المعماري والهندسي والأجهزة الواجب توفرها.

● تنقسم مراكز الإصلاح والتأهيل إلى:

- ① مراكز إصلاح وتأهيل عمومية.
- ② مراكز إصلاح جغرافية.
- ③ مراكز إصلاح وتأهيل خاصة «تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية لتحديد فئات النزلاء وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم» .
- تشمل قواعد المعاملة العقابية تصنيف المجرمين وفقا للنظام الإنفرادي أو الجمعي أو المختلط أو التدريجي.
- تشمل كذلك إعداد القائمين والمشرفين على تنفيذ الجزاء الجنائي عن طريق تأهيلهم التأهيل العلمي المناسب.
- يدرس علم العقاب المعاملة العقابية التي يجب أن يتلقاها المحكوم عليه ذاته داخل المؤسسات العقابية وخارجها.

● من أمثلة المعاملة العقابية داخل المؤسسات:

- ① الرعاية الصحية والاجتماعية.
- ② التعليم والعمل العقابي.
- ③ التهذيب الديني والأخلاقي.

● من أمثلة المعاملة العقابية خارج المؤسسات «مراكز الإصلاح والتأهيل» :

- ① نظم الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم كنظام الإفراج الشرطي.
- ② نظام إيقاف التنفيذ. ③ نظام الوضع تحت المراقبة. ④ نظام الاختبار القضائي.
- تهدف هذه الأنظمة في مجملها إلى مساعدة المفرج عنه وإعادة تأهيله والعمل على تكييفه مع المجتمع.

■ الفصل الثاني « التطور التاريخي لعلم العقاب »

يُرجع تاريخ الدراسات العقابية إلى القرن السابع عشر، حيث بدأ الباحثون منذ ذلك الحين بدراسة أنظمة السجون ومحاولة وضع قواعد تحفظ للمحكوم عليهم آدميتهم، وتحقق في الوقت ذاته الهدف أو الغاية من العقوبة.

● من أهم البحوث التي ظهرت في هذا الصدد مؤلف مابيون بعنوان «تأملات حول السجون الدينية» عام 1790م، وقد نادى فيه بنبذ فكرة العزل المطلق داخل السجن.

■ واقتراح بعض الإصلاحات المتعلقة بالأتي:

① قواعد العمل داخل السجن ② تحسين الصحة والتهوية ③ تنظيم الزيارات

④ كما دعا إلى تفريد العقوبة وفقاً لظروف كل محكوم عليه، سواء عند اختيار العقوبة الواجبة التطبيق أو أثناء تنفيذها.

● كذلك أخرج جون هيوارد مؤلفاً عام 1777م، أثبت فيه أن حالة السجون في البلدان التي تأخذ بنظام العقوبات السالبة للحرية أفضل حالاً من تلك التي لا تعرف هذا النظام.

● ونشر شارل لوكاس مؤلفه عام 1828م حول النظام العقابي في أوروبا والولايات المتحدة، ثم في سنة 1836م أخرج نظريته في السجون، كما ساهم في تأسيس الجمعية العامة للسجون عام 1877م

■ وقد نادى شارل لوكاس:

① عزل المسجونين المحكوم عليهم بعقوبات قصيرة المدة

② تطبيق نظام الحبس الانفرادي ليلاً والعمل الجماعي نهاراً على من تطول مدة عقوبتهم

وتجدر الإشارة إلى أن الفصل الأكبر في نمو وازدهار علم العقاب يرجع إلى المدرسة الوضعية التي ظهرت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

فقد ركزت هذه المدرسة دراساتها على شخص المجرم بعد أن كانت الأنظار موجهة إلى الجريمة ذاتها ومدى جسامتها بالنسبة لمصالح الجماعة دون اهتمام يذكر بشخص الجاني.

● ومن ثم نتج عن ذلك مراعاة خطورة الجاني عند تحديد رد الفعل الاجتماعي.

◆ كما أن التركيز على شخص المجرم أدى إلى مهاجمة العقوبة كوسيلة للرد الاجتماعي، لتحل محلها التدابير الاحترازية الهادفة إلى:

① وقاية المجتمع من خطورة الجاني المستقبلية

② ومعالجة الجاني من الأسباب الدافعة إلى الإجرام

● وقد أبقى الفكر الجنائي على العقوبة إلى جانب التدابير الاحترازية، إلا أن المدرسة الوضعية غيرت من مفهوم العقوبة ووظيفتها عن المفهوم السائد آنذاك؛ فأصبحت تهدف إلى الوقاية والإصلاح بعد أن كانت مجرد وسيلة زجر وردع.

■ واستخدم تعبير «علم العقاب» لأول مرة في بداية القرن العشرين، وقد أدى الاهتمام بأساليب التنفيذ العقابي إلى نمو وازدهار دراسات هذا العلم في مطلع هذا القرن وحتى وقتنا الحاضر.

■ الفصل الثالث ⇐ العلاقة بين علم العقاب والعلوم الجنائية الأخرى ⇨

يُبين هذا المبحث أن علم العقاب فرع من العلوم الجنائية وتربطه علاقات مشتركة مع غيره لمكافحة الظاهرة الإجرامية.

◆ المبحث الأول ⇐ العلاقة بين علم العقاب وقانون العقوبات ⇨

● يقصد بقانون العقوبات «Droit pénal»: مجموعة القواعد القانونية التي تحدد في دولة معينة ما يعد من الأفعال ماسا بمصلحة جوهرية للمجتمع «الجرائم» .

● يبين القانون أركان تلك الجرائم وشروط اعتبارها كذلك ويحدد الجزاءات المقررة لها «العقوبة أو التدبير الاحترازي» .

● علم العقاب لا يبحث في نص بعينه ولا يضع قواعد لدولة معينة.

● علم العقاب يبحث في صور الجزاء الجنائي وأهدافه ويرسم أفضل الأساليب التي يخضع لها تنفيذ عقوبة أو تدبير ما وصولاً إلى تحقيق الغرض منه، وبذلك يتضح استقلال كل منهما عن الآخر.

● تتبلور الصلات المتبادلة في أن قانون العقوبات يحدد ما ينبغي أن يكون عليه نشاط الأفراد لتجنب العقوبات، بينما علم العقاب يحدد المعايير التي ينبغي أن ينظم وفقاً لها نشاط السلطات العامة في معاملة المحكوم عليهم.

- قانون العقوبات هو الذي يحدد أنواع العقوبات والتدابير الاحترازية التي يطبقها علم العقاب.
- يلجأ علم العقاب إلى قانون العقوبات ليتعرف على النماذج المطبقة واقعياً للعقوبات و التدابير الاحترازية ويتخذها مادة لبحثه محاولاً تطويرها.
- في المقابل، يقوم علم العقاب، عن طريق الأبحاث، باكتشاف أوجه القصور والعيوب التي تعتري التشريعات القائمة ويرسم سبيل إصلاحها.
- أي أن علم العقاب يرسم لقانون العقوبات معالم طريق التطور الذي ينبغي أن يسلكه.

◆ المبحث الثاني «العلاقة بين علم العقاب وعلم الإجرام»

- هناك صلة وثيقة بين علم العقاب وعلم الإجرام تتمثل في وحدة الهدف والغاية، وهي مكافحة الجريمة.
- علم الإجرام «Criminologie» يهدف إلى مكافحة الجريمة ببيان أسباب الظاهرة الإجرامية سواء الداخلية «المتعلقة بالجاني عضوياً أو نفسياً» أو الخارجية «المتعلقة بالبيئة الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو الثقافية» على الأقل التقليل من آثارها.
- علم العقاب يهدف من دراسة الجزاء الجنائي وكيفية تنفيذه إلى وصف العلاج اللازم لمنع عودة الجاني أو غيره إلى سلوك سبيل الجريمة، وبالتالي فهو أيضاً يكافح الظاهرة الإجرامية.
- تظهر الحاجة الماسة لعلم العقاب في أن يلجأ إلى علم الإجرام لمعرفة الأسباب و العوامل التي دفعت المجرم للإجرام، لكي يتخذ ذلك أساساً لوضع أنسب النظم للتنفيذ العقابي.
- تبدو الحاجة الماسة لعلم الإجرام في أن يلجأ إلى علم العقاب لكي يضع النتائج التي توصل إليها بخصوص أسباب الإجرام موضع التنفيذ للتعرف على مدى صحة ما توصل إليه.
- الصلة وثيقة بين العلمين ولا غنى لأي منهما عن الآخر، فكل منهما يكمل الآخر.
- علم العقاب هو المنفذ الذي تتحقق من خلاله نتائج علم الإجرام، أو هو علم الإجرام حال تطبيقه.

- علم الإجرام هو المقدمة المنطقية لتطبيق علم العقاب التطبيق السليم.
- هذه الصلة الوثيقة لا تؤثر على استقلال علم العقاب عن علم الإجرام.
- موضوع علم الإجرام هو الجريمة والمجرم، ويتسع ليشمل ظاهرة الإجرام، وكذلك ظاهرة الانحراف ، التي تتمثل في كل مظاهر عدم التكيف الاجتماعي.
- موضوع علم العقاب هو الجزاء الجنائي وكيفية تنفيذه بما يحقق أهدافه، ولا يطبق هذا الجزاء إلا على شخص ثبت ارتكابه فعلا إجراميا بصور حكم نهائي.

● أسلوب كل من العلمين يختلف عن الآخر رغم اتفاقهما في الغاية النهائية:

- ① علم الإجرام ينتهج أسلوب الوقاية السابقة على الجريمة «بمنع الظروف ال
 - ② علم العقاب ينتهج أسلوب التدخل اللاحق على ارتكاب الجريمة «بتنفيذ الجزاء الجنائي بما يستهدف إصلاح المحكوم عليه وتأهيله ومنع
- الدراسات الإجرامية غالبا ما تكون محلية أو إقليمية، حيث تعتمد على البحث عن أسباب الظاهرة الإجرامية في مجتمع أو بيئة معينة.
 - الأبحاث العقابية تتجاوز الطابع الإقليمي أو المحلي إلى المستوى العالمي، خاصة تلك المتعلقة بالمعاملة العقابية للمحكوم عليهم، حيث تعتمد على مقارنة الأنظمة العقابية السائدة في الدول المختلفة.

◆ المبحث الثالث ⇐ العلاقة بين علم العقاب وعلم السياسة الجنائية ⇨

- السياسة الجنائية «La Politique criminelle» هي مجموع الوسائل التي تضعها الدولة لمكافحة الجريمة سواء بالتجريم أو العقاب أو المنع.
- مضمون السياسة الجنائية يشمل كافة الوسائل الجنائية التي يمكن اقتراحها على المشرع أو التي يستخدمها فعلا لمكافحة الظاهرة الإجرامية.
- هي التي توجه المشرع لما يجب أن تكون عليه نصوص التجريم والعقاب والتدابير اللازمة للوقاية من الجريمة.

● تهدف السياسة الجنائية إلى مكافحة الظاهرة الإجرامية بتحديد ما ينبغي اعتباره جديرا بالدخول تحت دائرة التجريم والعقاب «لمنافاته لقيم ومصالح المجتمع» وما ينبغي إخراجه منها.

● يقوم علم السياسة الجنائية على مجموعة من السياسات:

- ① سياسة التجريم: سلطة الدولة في تجريم الأفعال المنافية لقيم ومصالح المجتمع.
 - ② سياسة العقاب: سلطة الدولة في تحديد العقوبات التي تطبق على مرتكبي الجرائم وأسلوب تطبيقها وتنفيذها.
 - ③ سياسة المنع: تحديد التدابير الواجب اتباعها للقضاء على خطورة الأفراد الاجتماعية لمنعهم من ارتكاب الجرائم في المستقبل.
- قال الفقيه الفرنسي مارك أنسل «Marc Ancel»: إن السياسة الجنائية تهدف في غايتها إلى الوصول إلى أفضل صياغة للقواعد القانون الوضعي وتوجيه المشرع والقاضي والإدارة العقابية.
- لم يقتصر موضوع السياسة الجنائية على سياسة التجريم أو العقاب أو المنع، وإنما امتد ليشمل محاولات التوفيق والوساطة بين الجاني والمجني عليه.

● هناك اختلاف بين علم العقاب وعلم السياسة الجنائية:

- ① علم السياسة الجنائية يشمل كافة الوسائل اللازمة لمكافحة الجريمة «موضوعية أو إجرائية»، بينما علم العقاب يقتصر في موضوعه على بعض هذه الوسائل فقط «العقوبة والتدبير الاحترازي».
- ② السياسة الجنائية تبحث فيما هو مقترح على المشرع أو مستخدم فعلا، بينما علم العقاب يبحث فيما يجب أن يكون عليه الجزاء الجنائي حتى ولو لم يكن مقترحا أو مستخدما.
- ③ علم العقاب لا يرتبط بمجتمع معين وتتجاوز أبحاثه المستوى الإقليمي إلى المستوى العالمي، على خلاف السياسة الجنائية التي ترتبط بزمان ومكان معين وتتحدد وفقا للظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية السائدة.

- ورغم الاختلاف، هناك صلة وثيقة بين العلمين، حيث يبحث علم العقاب في جزء هام من قضايا السياسة الجنائية وهو الجزء المتعلق بسياسة العقاب أو سياسة الجزاء الجنائي.
- علم العقاب يقدم فائدة كبيرة لعلم السياسة الجنائية عند قيامها بتحديد استراتيجيتها في مكافحة الظاهرة الإجرامية، بما يقدمه من مقومات لكيفية تنفيذ الجزاءات.
- علم السياسة الجنائية يعتمد في رسم استراتيجيته على ما تخلص إليه دراسات علم العقاب، مما يجعل علم العقاب يمثل قسما أساسيا من علم السياسة الجنائية.

◆ المبحث الرابع ← العلاقة بين علم العقاب وقانون الإجراءات الجنائية ▮

- يقصد بقانون الإجراءات الجنائية: مجموعة القواعد الإجرائية التي تتعلق بالكشف عن الجرائم وضبط مرتكبيها وتقديمهم للمحكمة لتطبيق الجزاء الجنائي عليهم.
- يشمل هذا القانون كافة القواعد الخاصة بجمع الأدلة وتعقب الجناة والتحقيق معهم ومحاكمتهم وتنفيذ الجزاء الجنائي.
- الاختلاف بين العلمين: يهتم قانون الإجراءات الجنائية بجميع مراحل الدعوى الجنائية «بدءا من وقوع الجريمة وحتى التنفيذ العقابي» ، بينما علم العقاب يُعنى بمرحلة واحدة فقط وهي مرحلة التنفيذ العقابي.
- الصلة بين العلمين: علم العقاب يحدد، من خلال أبحاثه، ما يجب أن تكون عليه الإجراءات خلال مرحلة التنفيذ العقابي بما يحقق الأهداف المرجوة من هذا التنفيذ.
- قانون الإجراءات الجنائية يستعين بأبحاث علم العقاب في تطوير القواعد المنظمة لمرحلة التنفيذ العقابي.
- تأثرت الإجراءات الجنائية بأبحاث علم العقاب، وظهر هذا التأثير في صورة التفريد القضائي للعقوبة.
- استلزم التفريد القضائي اللجوء إلى بعض الأنظمة الحديثة في الإجراءات الجنائية لتحقيق فكرة التفريد العقابي على الوجه الأكمل، ومن صورها نظام الفحص الطبي و النفسي والاجتماعي للمتهمين.

■ الفصل الرابع ⇐ أساليب البحث في علم العقاب ومصادره

◆ المبحث الأول ⇐ أساليب البحث في علم العقاب

- علم العقاب علم تجريبي يعتمد في الوصول إلى غاياته على دراسة أثر الوسائل العقابية المقررة وكيفيات تنفيذها على السلوك اللاحق للمحكوم عليه.
- يعتمد على ملاحظة الجزاء وكيفية تطبيقه، وتأثيرهما على السلوك اللاحق للمحكوم عليه.
- يسعى العلم لاستقراء النتائج التي توصل إليها بالملاحظة والصعود من جزئيات النتائج إلى استخلاص قانون علمي عام.
- أساليب البحث في علم العقاب تقوم على اتباع المنهج العلمي القائم على الملاحظة و التجربة.

● تقوم الملاحظة على أساسين:

- ① ملاحظة كيفية التنفيذ العقابي.
 - ② ملاحظة السلوك اللاحق للمحكوم عليهم «الذين نفذ فيهم الجزاء الجنائي» .
- تؤدي الملاحظة دورها في الربط بين الأساسين برباط السبب والأثر، للخلوص إلى قرار يوضح مدى صلاحية الأسلوب الذي اتخذ مع المحكوم عليهم.
 - إذا كان السلوك اللاحق «بعد خروجهم» حسناً، كان ذلك دليلاً على نجاح الأسلوب.
 - إذا كان الأمر غير ذلك، كان دليلاً على عدم جدوى أسلوب التنفيذ ويلزم البحث عن أسلوب آخر.

● تتخذ في شأن هذه الملاحظة وسائل كثيرة منها:

- ① استخدام أساليب الإحصاء «مع ضرورة تحري الدقة» .
- ② دراسة الحالة والمقابلة والاستبيان.
- ③ امتداد الملاحظة إلى نظم عقابية أجنبية والمقارنة بينها.

◆ المبحث الثاني ← مصادر علم العقاب

- ما زالت القواعد المتعلقة بعلم العقاب متفرقة بين عدة مصادر دون أن يضمها تشريع عقابي واحد.
- بعض هذه القواعد متضمنة في قانون العقوبات المصري كالمواد 14 و 15 و 16 و 18 و 19 و 21 و 22 و 23.
- البعض الآخر يتضمنه قانون الإجراءات الجنائية كالمادة 470 وما بعدها.
- يحتوي القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي «تنظيم السجون سابقا» واللائحة الداخلية له على جانب كبير من قواعد علم العقاب خاصة ما يتعلق منها بالتنفيذ العقابي.
- من المهم أن يجمع المشرع هذه القواعد المتناثرة في تشريع عقابي واحد يطلق عليه قانون المعاملة العقابية أو قانون التنفيذ العقابي.
- يهدف ذلك إلى تدعيم مبدأ الشرعية وضمان حقوق المحكوم عليهم خلال فترة التنفيذ العقابي.

■ الباب الثاني ← الجزاء الجنائي وأغراضه

■ الفصل الأول ← أنواع أو صور الجزاء الجنائي

- يمثل الجزاء الجنائي رد فعل المجتمع تجاه الفعل الإجرامي يتمثل في معاقبة الجاني.
- ظلت العقوبة، بما تستهدفه من إيلاء مقصود للجاني، لفترة طويلة هي الصورة الوحيدة لرد الفعل الاجتماعي تجاه الجريمة.
- أدى تطور الدراسات العقابية إلى ظهور فكرة التدابير الاحترازية أو التدابير الوقائية.
- تهدف التدابير الاحترازية إلى علاج المجرم وإصلاحه وتأهيله اجتماعيا عن طريق مواجهة حالة الخطورة الإجرامية والقضاء عليها بدلا من زجره وإيلامه.

● الجزاء الجنائي الذي يواجه المجرم يأخذ صورتين:

① العقوبة ② التدبير الاحترازي.

◆ المبحث الأول ⇐ العقوبة ⇓

◆ المطلب الأول ⇐ تعريف العقوبة وتطورها التاريخي ⇓

◆ الفرع الأول ⇐ تعريف العقوبة ⇓

● العقوبة تمثل رد فعل المجتمع تجاه الجريمة والمجرم، وتهدف إلى تحقيق غرض معين «قد يتمثل في إيلام الجاني أو تحقيق العدالة أو جبر الضرر الناشئ عن الجريمة» .

● تهدف العقوبة إلى إعادة التوازن المفقود في المجتمع بسبب الجريمة.

● تعرف العقوبة بأنها: إيلام مقصود يوقع من أجل الجريمة ويتناسب معها.

تعرف أيضا بأنها: إيلام مقصود، يوقع قسرا من قبل السلطات العامة باسم المجتمع، بناء على قانون وحكم قضائي، على من تثبت مسؤوليته عن الجريمة، بالقدر الذي يتناسب معها ويستهدف أغراضا محددة.

● تختلف التعريفات لفظا لكنها تتفق على جوهر العقوبة وهو الألم الذي تسببه لمن توقع عليه.

● الألم أو الإيلام الناتج عن توقيع العقوبة الجنائية هو ما يميزها عن غيرها من الجزاءات التأديبية الأخرى.

عناصر العقوبة

① أن تشتمل العقوبة على الإيلام الذي هو جوهر العقوبة.

② أن يكون الإيلام مقصودا.

③ أن يرتبط الإيلام بالجريمة.

④ أن يكون هناك تناسب بين الإيلام والجريمة.

⑤ أن توقع العقوبة باسم المجتمع.

أولاً: أن تشتمل العقوبة على الإيلام

- الإيلام «La souffrance»: الشعور بالألم نتيجة الحرمان من حق من الحقوق اللصيقة بشخص الجاني أو فرض قيود على استعمال هذا الحق.
- تتحدد جسامة الإيلام ونوعه حسب أهمية الحق المعتدى عليه ودرجة المساس به.
- يتحقق الإيلام في صورتين:
- «1» الإيلام الجسدي أو المادي: كما في العقوبات البدنية، فالحق في الحياة تمس به عقوبة الإعدام، والحق في سلامة الجسد أو الحرية تنتقص منه عقوبة السجن.
- «2» الإيلام المعنوي: المتمثل في الشعور بالمهانة أو هبوط مركز الفرد في المجتمع.
- تنطوي العقوبة على معاني القسر والإجبار، إذ يكره الجاني على تحمل الإيلام، ويأتي الإكراه من السلطات العامة باعتبارها ممثلة المجتمع.

ثانياً: أن يكون الإيلام مقصوداً

- الإيلام في العقوبة لا يتحقق بصورة عرضية غير مقصودة، بل يقصد المجتمع إشعاره بالألم.
- كون الإيلام مقصوداً يبرز معنى الجزاء في العقوبة، فقوام الجزاء مقابلة الشر بالشر.
- الإيلام مقصود لا لذاته، وإنما لأنه من خلاله تتحقق أغراض أخرى مثل الردع العام والردع الخاص.

● هذا القصد للإيلام هو الذي يميز العقوبة عن أنظمة أخرى:

- «1» يميزها عن إجراءات التحقيق والمحاكمة، حتى لو تضمنت حبساً احتياطياً «فالإيلام هنا يحدث عرضاً لا قصداً» .
- «2» يميزها عن التدبير الاحترازي، فعلى الرغم من أن الأخير قد ينطوي على إيلام، إلا أن هذا الإيلام ليس مقصوداً كما هو الشأن في العقوبة.

«3» يميزها عن التعويض المدني، فالغرض من التعويض هو جبر الضرر الذي لحق بالمجني عليه وليس إشعاره بالألم.

ثالثاً: الارتباط السببي بين إيلام العقوبة والجريمة

- الإيلام لا يوقع على الفرد إلا بعد ارتكاب الجريمة وكأثر لها، فلا عقوبة إلا بناء على جريمة.
- بهذه الجهة من الارتباط تميز العقوبة عن الإجراءات المانعة التي تتخذ قبل وقوع الجريمة والتي تهدف إلى الوقاية منها.

رابعاً: التناسب بين الإيلام والجريمة

- يعني وجوب أن يكون هناك نوع من التناسب بين الإيلام والجريمة، يتحدد بالنظر إلى جميع عناصر الجريمة المادية والمعنوية.
- بهذه الجهة من الارتباط تتميز العقوبة عن التدبير الاحترازي، فالعقوبة تتأثر في نوعها وجسامتها بجميع العناصر المكونة للجريمة، في حين أن التدبير الاحترازي لا يأخذ في الاعتبار سوى عنصر أو عامل الخطورة الإجرامية.

خامساً: أن العقوبة توقع باسم المجتمع

- السلطات العامة تقوم بإنزال العقوبة باسم المجتمع ونيابة عنه، لأن الجريمة وقعت اعتداء على مصلحة أساسية للمجتمع.
- تختلف العقوبة بهذا عن رد الفعل الشخصي الذي قد يصدر من المجني عليه أو ذويه «كالانتقام الغريزي» ، فالعقوبة يجب أن توقع باسم المجتمع ومن قبل سلطاته العامة.

◆ الفرع الثاني ⇐ التطور التاريخي للعقوبة ⇨

- الدراسة التاريخية لتطور العقوبة لها أهميتها في التعرف على صورتها وأغراضها وسماتها التي كانت سائدة في المجتمعات القديمة ومقارنتها بما هو سائد في المجتمعات الحديثة.
- تطورت العقوبة تطوراً ملحوظاً بدءاً من المجتمعات القديمة إلى الحديثة، وعرفت منذ وجود الإنسان على الأرض وقبل ظهور الأنظمة الجنائية.

● تطور مفهوم العقوبة على مراحل متعددة:

أولاً: العقوبة في المجتمعات القديمة

- نشأة العقوبة قديمة قدم الإنسان، وارتبطت بظهور التجمعات البشرية الصغيرة التي اتخذت صورة العائلة ثم العشيرة ثم القبيلة.
- مر تطور العقوبة في المجتمعات القديمة بمرحلتين: ما قبل ظهور الدولة وما بعدها.

«1» العقوبة في مرحلة ما قبل ظهور الدولة:

* في مجتمع العائلة «الانتقام الفردي»:

- اتخذت العقوبة صورة الانتقام الفردي وكان لها طابع تأديبي واضح.
- إذا وقعت الجريمة داخل العائلة مارس رب العائلة سلطته التأديبية «تصل للقتل» .
- إذا كان الجاني من عائلة أخرى، اتخذت العقوبة صورة الانتقام الفردي، وقد تصل إلى نشوب نزاعات وحروب صغيرة.

* في مجتمع العشيرة «الانتقام الجماعي»:

- العشيرة هي مجموعة من العائلات اتحدت للدفاع عن مصالحها.
- ظلت العقوبة جزاء يوقعه رئيس العشيرة ضمن سلطاته.
- بدلا من كونها انتقاما فرديا، أصبحت في ظل العشيرة تمثل انتقاما اجتماعيا.
- في حالة انتماء الجاني والمجني عليه إلى عشيرتين مختلفتين، كانت العقوبة تتخذ صورة الثأر بالحرب ضد عشيرة الجاني.
- تحولت العقوبة من رد فعل غريزي فردي إلى رد فعل اجتماعي متمثل في الثأر الجماعي.

*** في مجتمع القبيلة «الانتقام الديني» :**

- تكون نظام القبيلة من مجموعة من العشائر المتحدة.
- طرأ على العقوبة تطور تمثل في ظهور نظام الدية كفكرة بديلة لفكرة الثأر بين العشائر داخل القبيلة، حفاظا على مصالح القبيلة.
- كانت الدية نظاما اختياريا ثم اكتسبت الصبغة الإلزامية عندما قويت سلطة القبيلة.
- تميزت هذه المرحلة بظهور فكرة الدية «لتحل محل الثأر» وارتباطها بظهور فكرة التكفير عن الذنب لتحل محل الانتقام كغرض للعقوبة.
- سادت عقيدة الإيمان بالآلهة، وأصبح الجاني ملزما بإرضاء الآلهة عن طريق التكفير عن ذنبه بقبول توقيع العقاب عليه.
- الدية ينظر إليها على أنها تعويض عن الأذى الذي لحق بالمجني عليه.
- تطور نظام الدية، وأصبح يمثل نظام الغرامة التي تدفع للدولة كأحد العقوبات المالية التي عرفت في التشريعات الجنائية الحديثة

«2» العقوبة في مرحلة ما بعد ظهور الدولة «القسوة في العقوبة»

- تجمعت القبائل وشكلت نظام الدولة، وبدأت تظهر المفاهيم السياسية لها.
- تعددت صور الجرائم وعقوباتها وإن كانت تتسم بالقسوة والتعذيب والسيطرة المطلقة.

«3» العقوبة في العصور الوسطى ودور الكنيسة

- حدث تطور هام تحت تأثير الديانة المسيحية، التي اهتمت بالعقوبة باعتبارها تكفيرا عن الخطيئة «Le Pache» ووسيلة لتطهير الذات وتجهيز طريق التوبة.
- دعت المسيحية إلى مراعاة عدم قسوة العقوبة واتفاقها مع العدل والرحمة.
- على الرغم من تعاليم المسيحية، اتسمت العقوبة في العصور الوسطى بالقسوة والعنف.

«4» العقوبة في النظام الإسلامي

- الشريعة الإسلامية هي دين ودولة ونظام متكامل، وهي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر.
- للشريعة الإسلامية صيغ خاصة بالتجريم والعقاب «النصية في القرآن والأحاديث، والتعازير التفويضية لولي الأمر» .
- حرصت الشريعة على تنظيم حق العقاب لحماية الضرورات الخمس: الدين، والنفس، والعقل، والمال، والنسل.

● العقوبات في الشريعة الإسلامية نوعان:

- ① عقوبات نصية «محددة في القرآن والسنة» : جرائم الحدود والقصاص والتعازير.
 - ② عقوبات تعزيرية تفويضية «يترك تحديدها لولي الأمر» .
- اتبع الإسلام المنهج الوقائي من الجريمة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» .
 - قامت الشريعة على مبادئ سمحة أهمها: المساواة بين الأفراد والمساواة في الجزاء، ومبدأ العدالة.

● يعتمد المنهج الإسلامي في الجزاء على عدة ضوابط أهمها:

- ① إعلان الردع: تحقيق الردع لمن يعلم أنه سينال منه قصاصا.
- ② التهذيب والإصلاح: إصلاح وتهذيب الجاني وإصلاح ما أفسده «ويتضح في نظام الدية» .
- ③ فتح باب التوبة.

ثانياً: العقوبة في العصر الحديث

- شهدت العقوبة تطورا كبيرا بحلول أواخر القرن 1800 وأوائل القرن 1900، خاصة مع قيام الثورة الفرنسية.

● بدأت التشريعات الحديثة تهتم بمبادئ المساواة والعدالة والشخصية في تطبيق العقوبة.

● بدأت العقوبات تبتعد عن القسوة والعنف والتحكم والجمود.

● كانت العقوبة في السابق تتسم بعدم التناسب بينها وبين الجريمة.

● ظهرت تدريجياً معالم التطور التي أدت إلى الحد من قسوة العقوبات والتعذيب.

● أصبحت العقوبة تميل ليس إلى تطبيق عقوبة الإعدام، ولكن إلى الإصلاح والتهديب.

أسباب تطور علم العقاب

● يمكن إرجاع التطور الذي طرأ على العقوبة إلى ثلاثة أسباب:

① الاعتراف بقسوة العقوبات البدنية التي تقوم على بتر الأعضاء أو التشويه، واختفائها من التشريعات الحديثة واستحداث العقوبات السالبة للحرية كبديل عام لها.

② التضيق إلى حد كبير من مجال تطبيق عقوبة الإعدام «سواء بتقليل عدد الجرائم أو التوسع في حالات استبدالها واستعمال العفو» .

③ التطور الذي طرأ على أساليب تنفيذ العقوبات، حيث زال عنها طابع التعذيب والتنكيل وغلب عليها الطابع الإنساني.

● أصبحت العقوبة تهدف إلى إعادة اندماج الجاني مع المجتمع بعد إصلاحه وتأهيله.

العوامل التي ساعدت على تطور علم العقاب

● هذه العوامل هي نتاج التقدم الفكري والسياسي والاقتصادي الذي شهدته تلك الحقبة التاريخية:

① العامل الفكري: كان للأفكار التي نتجت عن قيام الثورة الفرنسية أثر كبير في تغيير معالم النظام العقابي.

«1» هاجم المفكرون والفلاسفة «مثل مونتسكيو، وفولتير، وجان جاك روسو، وبنطام ، وبكاريا» العقوبات القاسية وصور التعذيب.

«2» نادوا بإلغاء كل صور العقوبات التي تتضمن امتهانا للكرامة الإنسانية، وضرورة تناسب العقوبة مع ذنب الجاني ودوافعه للإجرام.

«3» نادوا بوجوب تطبيق مبادئ المساواة والشرعية والشخصية واحترام الفرد.

② العامل السياسي: كانت العقوبة حتى القرن 1800 يغلب عليها الطابع السياسي «وسيلة في يد الحاكم للانتقام من خصومه» .

«1» مع استقرار النظم السياسية وبناء الدولة الحديثة، أصبحت العقوبة توقع باسم المجتمع ولتحقيق مصالحه.

«2» تغيرت النظرة إلى المحكوم عليه، فلم يعد جديرا بالاحتقار، بل أصبح يكفي إيلاسه بالقدر الذي يتناسب مع حماية مصالح المجتمع.

«3» أصبحت مهمة الحاكم هي محاولة إصلاح المجرمين وتأهيلهم وإعادة تأقلمهم واندماجهم.

③ العامل الاقتصادي: كان لتغير الأوضاع الاقتصادية «التحول من مجتمعات زراعية إلى صناعية» أثره الواضح.

«1» أدت الحاجة إلى أيد عاملة كثيرة وغير مشوهة إلى اختفاء العقوبات البدنية التي تعتمد على تشويه أعضاء الإنسان.

«2» غلب طابع الرقة على الشعور العام، فأصبح يستهجن التعذيب والتنكيل، مما جعل المشرع حريصا على اتساق العقوبة مع الشعور العام.

«3» لما زادت موارد الدولة نتيجة للتطور الصناعي، توسعت الدولة في العقوبات السالبة للحرية وأنشأت السجون، وفقدت العقوبات البدنية مبررات وجودها «حيث كانت العقوبات البدنية مفضلة قديما لسرعة توقيع الجزاء وبأقل تكلفة» .

◆ المطلب الثاني «خصائص العقوبة»

● تتميز العقوبة في التشريعات الجنائية الحديثة بعدة خصائص؛

أولاً: شرعية العقوبة «Légalité de la peine»

● تخضع العقوبة لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، يقضي هذا المبدأ بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.

● يعتبر الفقيه الإيطالي بيكاريا «Beccaria» الأب الروحي لهذا المبدأ.

● جاء هذا المبدأ حماية لحقوق الأفراد من تعسف القضاء إذا ترك له أمر تحديد العقوبة.

● القانون وحده هو المنوط به تحديد العقوبة المناسبة لكل جريمة، وهي سلطة لا يملكها إلا المشرع.

● يترتب على مبدأ شرعية العقوبة نتائج هامة:

① لا يجوز للقاضي أن يقضي بعقوبة غير منصوص عليها، أو أن يزيد أو ينقص في مقدارها عن الحد المقرر قانوناً.

② لا يجوز للقاضي أن يغير من طريقة تنفيذ الأحكام الصادرة بالإدانة مخالفاً بذلك نص القانون.

③ يجب على المشرع أن يلتزم بتحديد العقوبات على نحو دقيق وواضح يحول دون أي تعسف قضائي محتمل.

● كرس هذا المبدأ في العديد من الاتفاقات الدولية والدساتير الحديثة.

✍ الدستور المصري الحالي «2014» ينص في المادة 95 على أنه: العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون.

ثانياً: شخصية العقوبة «Personnalité de la peine»

● تعني هذه الخاصية أن الإيلاء المقصود يجب أن تقتصر آثاره المباشرة على شخص المحكوم عليه، ولا يجوز أن تمتد لتشمل أي شخص آخر مهما كانت علاقة ذلك الآخر به.

● لم يكن مبدأ شخصية العقوبة مطبقاً في بعض الشرائع القديمة، حيث كانت تعرف أحوالاً توقع فيها العقوبة على الجاني وأسرته «كالمصادرة العامة لأموال الجاني بعد وفاته» .

● أصبح هذا المبدأ من المبادئ المستقرة في كافة التشريعات الجنائية المعاصرة.

الدستور المصري الصادر سنة 2014 نص عليه صراحة في الفقرة الأولى من المادة 95 بقوله: العقوبة شخصية.

● أكدت محكمة النقض أن الجرائم لا يؤخذ بجريرتها غير جناتها، وأن العقوبات شخصية محضة لا تنفذ إلا في نفس من أوقعها القضاء عليه.

ملاحظات على مبدأ شخصية العقوبة

① يتعذر تحقيق هذا المبدأ من الناحية العملية، حيث قد تمس أضرار العقوبة بطريق غير مباشر أسرة المحكوم عليه «أضرار مادية كفقد مورد العيش، أو معنوية كالحزن» .

② يترتب على مبدأ شخصية العقوبة أنها لا تورث، فإذا توفي المتهم أثناء نظر الدعوى انقضت الدعوى، وإذا توفي المحكوم عليه انقضت العقوبة بالوفاة وامتنع تنفيذها في مواجهة الورثة.

③ تعتبر شخصية العقوبة من النظام العام، فلا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها، ولا يجوز لشخص أن يحل محل من تقررت العقوبة لإدانته ليتحملها نيابة عنه.

④ يقتضي مبدأ شخصية العقوبة أن تكون العقوبة قابلة للإلغاء والرجوع فيها متى تبين أنها نفذت على الشخص الخطأ ولو كان ذلك بعد الحكم النهائي.

⑤ ثمة خروج على مبدأ شخصية العقوبة عند تنفيذ العقوبات المالية بصفة خاصة

«كالغرامة والمصروفات» .

«1» من أمثلة الخروج: نص المادة 535 من قانون الإجراءات الجنائية الذي ينص على أنه إذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم نهائياً تنفذ العقوبات المالية والتعويضات و المصاريف في تركته.

«2» ومن أمثلته تضامن جملة متهمين «فاعلين أو شركاء» في الالتزام بالغرامات التي يحكم بها على كل منهم على انفراد.

«3» كذلك المصادرة وإغلاق المنشآت المخالفة حيث يمكن أن تمتد آثار العقوبة إلى مالك الشيء المصادر والدائنين والعاملين في تلك المنشآت.

«4» مما يخفف حدة هذه الخروق أنها لا تشكل انتهاكا لمبدأ شخصية المسؤولية الجنائية، فالذي يساهم في التنفيذ لا يعد مسئولا جنائيا، وإنما يعتبره القانون ضامنا فحسب لتنفيذ العقوبة.

ثالثا: قضائية العقوبة «Le caractère judiciaire de la peine»

- العقوبة لا توقع إلا بموجب حكم صادر من القضاء يثبت مسؤولية مرتكب الجريمة ويحدد قدر العقاب.
- هذا الطابع القضائي ضمان هام، إذ يوجب مثول المتهم أمام الجهات القضائية ومروره بمراحل إجرائية معينة.
- يضمن له توقيعها من قبل سلطات مختصة تتسم بالخبرة والنزاهة.
- الدستور المصري الصادر سنة 2014 نص في المادة 96 على أنه: ...ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي.
- الحكم القضائي هو الشكل الوحيد الذي يمكن قبوله لتوقيع العقوبة، فلا يكفي اللجوء إلى جهة أخرى غير قضائية لتوقيعها.
- لا يجوز إسناد توقيع العقوبة إلى الأفراد حتى ولو كان المجني عليه ذاته.

يلاحظ على هذا المبدأ خروجان:

- ① تفويض السلطة التنفيذية في تحديد العقوبة عقب تقرير إدانة المتهم بواسطة جهة قضائية
- ② تخويل بعض الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي سلطة النطق بعقوبة جنائية، ولجوء السلطات الإدارية إلى الاعتقال الإداري وإغلاق المحال العامة والمصادرة «خاصة في ظل قانون الطوارئ» دون اللجوء إلى أي جهة قضائية.

رابعاً: المساواة في العقوبة «L'égalité de la peine»

- تتميز العقوبة بأن الناس أمامها سواء، فهي تطبق على جميع الأفراد بصورة عامة ومجردة، دون النظر إلى شخصياتهم أو مراكزهم الاجتماعية.
- المقصود هنا هو المساواة أمام القانون فحسب، أي المساواة في الخضوع للعقوبة.
- ليس المقصود فرض عقوبة موحدة لكل جريمة بنفس القدر على مرتكبي الجريمة الواحدة دون تفرقة بينهم.
- يمكن النظر إلى كل مجرم نظرة خاصة تراعي شخصيته وظروفه والعوامل التي دفعته للجريمة، وهذا ما أدى إلى ظهور نظام قانوني هام هو تفريد العقوبة.
- نظام تفريد العقوبة: يعني تنوعها وتدرجها بحيث تتلاءم ليس فقط مع جسامة الفعل أو الضرر، وإنما أيضاً مع خطورة المجرم والظروف التي دفعته للجريمة.
- بدأ التفريد تشريعياً ثم ظهر التفريد القضائي ثم التفريد الإداري.

خامساً: عدالة العقوبة «La justice»

- يقصد بعدالة العقوبة أن يكون هناك نوع من التناسب بين العقوبة وجسامة الجريمة يتحدد بالنظر إلى جميع عناصر الجريمة المادية والمعنوية.
- لا يجوز معاقبة الجاني بعقوبة أشد من الجريمة التي ارتكبها.
- هذا التناسب هو الذي يبرر عدالتها في نفوس العامة والمحكوم عليه.

المطلب الثالث ← أقسام العقوبة وأهم مشاكلها ↓

● تنقسم العقوبات إلى تقسيمات متعددة بحسب الأساس الذي يستند إليه هذا التقسيم.

● تنقسم العقوبات تبعا لجسامتها الجرمية:

«1» في التشريع الإسلامي: قصاص وحدود وتعزير.

«2» في التشريعات الوضعية: عقوبات الجنايات، والجرح، والمخالفات.

● تنقسم العقوبات تبعا لاستقلالها ومدى ارتباطها بغيرها:

✍ إلى عقوبات أصلية وعقوبات تكميلية وعقوبات تبعية.

● تنقسم العقوبات تبعا لموضوعها أو محلها:

✍ إلى عقوبات بدنية وسالبة للحرية ومقيدة للحرية ومالية وسالبة للحقوق وتشهيرية أو ماسة بالاعتبار.

● تنقسم العقوبات تبعا لمدتها:

✍ إلى عقوبات مؤبدة وعقوبات مؤقتة.

■ الفرع الأول ← أقسام العقوبة في التشريعات الوضعية ↓

أولاً: أقسام العقوبة تبعا لجسامتها الجرمية

● تتخذ أغلب التشريعات من جسامتها الجرمية معيارا لتقسيم العقوبات إلى:

✍ جنايات وجرح ومخالفات.

● أساس هذا التقسيم أن الجرائم ذاتها تنقسم بحسب جسامتها من الأشد إلى الأخف.

● يمكن الاستدلال على نوع الجريمة بنوع العقوبة المقررة لها.

● جاء التقسيم الثلاثي للعقوبات «من الأشد إلى الأخف» :

① عقوبات الجنايات: العقوبات المقررة للجرائم الأكثر خطورة «كالإعدام، والسجن المؤبد ، والسجن المشدد، والسجن» .

② عقوبات الجنح: العقوبات المقررة للجرائم المتوسطة الخطورة «كالحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على 100 جنيه» .

③ عقوبات المخالفات: العقوبات المقررة للجرائم البسيطة «كالغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على 100 جنيه» .

● العبرة في هذا التقسيم هي بالعقوبات الأصلية المقررة لكل جريمة.

● يلاحظ أن العبرة هي بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة، وليس بالعقوبة التي ينطق بها القاضي «في حالات التخفيف أو التشديد» .

ثانياً: أقسام العقوبات تبعا لموضوعها أو محلها

● تنقسم العقوبات إلى: بدنية، وسالبة للحرية، ومقيدة للحرية، ومالية، وسالبة للحقوق، وتشهيرية.

① العقوبات البدنية «Les peines corporelles» :

● تصيب المحكوم عليه في حياته «إزهاق روحه» أو في جسده «ضرب، جلد، تشويه» .

● أصبحت عقوبة الإعدام هي العقوبة البدنية الوحيدة المطبقة في التشريعات الجنائية الحديثة.

● باقي العقوبات البدنية اختفت تقريبا من هذه التشريعات باستثناء أحكام الشريعة الإسلامية «قطع اليد في السرقة والجلد في الزنا غير المحصن وشرب الخمر» .

● يظل التساؤل مطروحا بشأن جدواها نظرا لفوائدها العديدة: قلة تكلفتها، ومنعها انتقال عدوى الإجرام، وقيمتها الواضحة في الردع العام.

- يُرد على انتقاداتها «بأنها غير أخلاقية» بالإشارة إلى أن كثيرا من التدابير الاحترازية تنطوي على المساس بسلامة جسد المجرم «كتعقيم مدمني الخمر أو المصابين بأمراض وراثية، وخصي مرتكبي الجرائم الجنسية» .

② العقوبات السالبة للحرية «Les peines privatives de la liberté» :

- تتمثل في عزل المحكوم عليه في مكان معد لذلك «مركز الإصلاح والتأهيل» تشرف عليه الدولة.
- تعني عزل الفرد عن وسطه الأسري والاجتماعي، والمساس بحريته في التنقل والحركة.
- تشمل السجن «المؤبد أو المشدد» والحبس «البسيط أو مع الشغل» .

③ العقوبات المقيدة للحرية «Les peines restrictives de liberté» :

- تتمثل في وضع قيود على حرية المحكوم عليه تحد من ممارسته لنشاطه دون أن تصل إلى سلب الحرية.
- تنفيذها لا يقضي بوضع المحكوم عليه داخل المؤسسات العقابية.
- من صورها: الوضع تحت مراقبة الشرطة، وحظر ارتياد أماكن معينة، والالتزام بالإقامة في مكان معين.

④ العقوبات المالية «Les peines pécuniaires» :

- هي تلك العقوبات التي تنزل مساسا بالحقوق المالية للمحكوم عليه وتؤثر على ذمته المالية بالنقصان.
- تتخذ صورتين: «1» الغرامة: خلق دين في ذمة المحكوم عليه قبل الدولة، وهي الصورة الأكثر شيوعا.
- «2» المصادرة: الحرمان الكلي أو الجزئي من ملكية المحكوم عليه لمال معين.

5_ العقوبات السالبة للحقوق_ «Les peines privatives de droits» :

● تهدف إلى حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه كلها أو بعضها عن طريق إفقاده لأهليته القانونية أو الانتقاص منها.

● كانت معروفة في التشريعات القديمة «مثل عقوبة الموت المدني Le mort civile في القانون الروماني» .

● لم تعد تستهدف الحرمان العام أو الكامل من ممارسة الحقوق في التشريعات المعاصرة.

● من أهم تطبيقاتها: الحرمان من الوظيفة العامة، أو من ممارسة نشاط أو مهنة معينة، أو الحرمان من الحق في الانتخاب أو الترشيح.

6_ عقوبات التشهير أو الماسة بالاعتبار_ «Les peines morales» :

● تهدف إلى وصم المحكوم عليه بعار الجريمة والخط من كرامته أمام أهله وذويه.

● من أمثلتها: تعليق المحكوم عليه موثوقا على هيكل خشبي وعرضه على الناس، أو إجباره على حمل سبب الحكم على رأسه والمرور به.

● اختفت هذه العقوبات تقريبا من التشريعات الحديثة، وإن بقي منها بعض الصور المخففة مثل نشر الحكم ولصقه.

● نشر الحكم: نشر الحكم الصادر بالإدانة في الصحف أو أماكن عامة لمدة معينة على نفقة المحكوم عليه «كعقوبة تكميلية» , ويحدث ذلك خاصة في الجرائم الاقتصادية والغش التجاري.

● لصق الحكم: تعليقه في مكان معين لمدة معينة على نفقة المحكوم عليه ليطلع الكافة عليه.

ثالثًا: أقسام العقوبات تبعا لاستقلالها ومدى ارتباطها بغيرها

- تنقسم العقوبات إلى أصلية، وتبعية، وتكميلية.

① العقوبات الأصلية:

- هي العقوبات التي تطبق باعتبارها العقاب الأصلي أو الأساسي أو المباشر للجريمة.
- توقع منفردة بغير أن يكون القضاء بها معلقا على الحكم بعقوبة أخرى.
- نص عليها المشرع المصري في المواد 13: 23 من قانون العقوبات «الإعدام، السجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، الحبس، الغرامة» .

② العقوبات التبعية والتكميلية:

- هي عقوبات إضافية يجوز أو يجب أن يحكم بها إلى جانب عقوبة أصلية أخرى.
- لا توجد استقلالا وإنما إلى جوار عقوبة أصلية محكوم بها.
- الفروقات بين التبعية والتكميلية: * العقوبات التبعية: تلحق بالعقوبة الأصلية وتطبق على المحكوم عليه بقوة القانون بمجرد النطق بعقوبة أصلية معينة ودون حاجة إلى النص عليها في الحكم.
- * من أهم تطبيقاتها: الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 25 من قانون العقوبات.
- * العقوبات التكميلية: لا تطبق على المحكوم عليه بقوة القانون، وإنما يلزم لذلك النطق بها في الحكم الصادر بها من القضاء.
- * التكميلية الجوازية: يترك أمر النطق بها إلى السلطة التقديرية للقاضي.
- * التكميلية الوجوبية: يقع على القاضي التزام بالنطق بها.

رابعاً: أقسام العقوبات بالنظر إلى مدتها

- تنقسم العقوبات إلى مؤبدة ومؤقتة، ويقوم هذا التقسيم على معيار الزمن الذي يستغرقه تنفيذ العقوبة.
- العقوبات المؤقتة هي الصورة الأغلب.
- يقتصر تطبيق العقوبات المؤبدة على طائفة معينة من الجناة الذين تشتد خطورتهم، مما يستوجب استبعادهم واستئصالهم من المجتمع.

◆ أنواع العقوبات في التشريع المصري

- تبنى المشرع المصري صراحة تقسيم العقوبات إلى أصلية وتبعية.
- العقوبات الأصلية في التشريع المصري تندرج تحت ثلاث طوائف:
 - ① عقوبات بدنية: تتمثل في عقوبة الإعدام.
 - ② عقوبات سالبة للحرية: تتمثل في عقوبات السجن بأنواعه والحبس.
 - ③ عقوبات مالية: تتمثل في عقوبة الغرامة.
- «1» عقوبة الإعدام «La peine de mort»: هو إزهاق روح المحكوم عليه بطريق الشنق، ويعد أشد العقوبات الماسة بشخص المحكوم عليه.
- ثار حولها جدل واسع لم ينته بعد حول قيمتها العقابية ومدى فاعليتها.

«2» عقوبة السجن المؤبد أو المشدد:

- هي من العقوبات السالبة للحرية المقررة للجنايات.
- تعني وضع المحكوم عليه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية وتشغيله داخلها.
- السجن المشدد: لا يجوز أن تنقص مدته عن 3 سنين ولا تزيد على 15 سنة.
- السجن المؤبد: تستغرق حياة المحكوم عليه، وقد تحولت عملياً إلى عقوبة مؤقتة تطبيقاً لنظام الإفراج الشرطي.

3- عقوبة السجن «La réclusion criminelle» :

- هي من العقوبات السالبة للحرية المقررة أيضا للجنايات.
- لا يجوز أن تنقص عن 3 سنوات ولا تزيد على 15 سنة.
- تنفذ في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية.

4- عقوبة الحبس «L'emprisonnement» :

- هي العقوبة السالبة للحرية الوحيدة والأصلية المقررة للجنح.
- مدته لا يجوز أن تنقص عن 24 ساعة ولا أن تزيد على 3 سنوات.
- ينفذ الحبس في مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية «للمحكوم عليهم بمدة تزيد على 3 أشهر» أو مراكز الإصلاح الجغرافية «السجون المركزية سابقا» .
- الحبس نوعان: حبس بسيط وحبس مع الشغل.
- * الحبس البسيط: الأصل فيه ألا يكلف المحكوم عليه بالقيام بأي عمل إلا إذا أبدى رغبته.
- * الحبس مع الشغل: يكلف المحكوم عليه بالقيام بالأعمال التي تعينها الحكومة.
- الحالات التي يجب فيها الحكم بالحبس مع الشغل: إذا كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر، أو في الأحوال الأخرى المعينة قانونا بنص خاص.
- أهمية التفرقة بين نوعي الحبس:
- * في الحبس البسيط: لا يجبر المحكوم عليه بالعمل.
- * في الحبس البسيط: يجوز لمدير عام مركز الإصلاح والتأهيل أن يمنح المحكوم عليهم كل أو بعض مزايا المحبوسين احتياطيا.
- * للمحكوم عليه بالحبس البسيط مدة لا تتجاوز 3 أشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس تشغيله خارج السجن.

5» عقوبة الغرامة «L'amende» :

- هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزانة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم.
- لا يجوز أن تقل الغرامة عن 100 قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى في الجench على 500 جنيه.
- الغرامة هي العقوبة المالية الأصلية المقررة في مواد الجench والمخالفات، وهي العقوبة الأصلية الوحيدة في مواد المخالفات.
- تختلف الغرامة عن التعويض المدني:
- * الغرامة توقع كجزاء جنائي يستهدف إيلاسه، بينما التعويض يهدف إلى جبر الضرر.
- * يسدد مبلغ الغرامة إلى الخزانة العامة للدولة، بينما يدفع مبلغ التعويض إلى المضرور من الجريمة.
- * تتناسب الغرامة مع جسامة الجريمة المرتكبة، بينما التعويض يتناسب مع مقدار الضرر الشخصي.
- العقوبات التبعية والتكميلية في التشريع المصري
- حددت المادة 24 من قانون العقوبات هذه العقوبات «منها سالب للحقوق، ومقيد للحرية، وماس بالذمة المالية» .

● العقوبات التبعية والتكميلية السالبة للحقوق نوعان:

- ① الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 25: عقوبات تبعية تطبق بقوة القانون دون الحاجة للنص عليها، وتخص مواد الجنائيات فقط.
- * من هذه الحقوق: القبول في أي خدمة في الحكومة، التحلي برتبة أو نيشان، الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة، إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله، والصلاحيات لأن يكون عضوا في المجالس الحسابية.

② العزل من الوظيفة العامة: هو الحرمان من الوظيفة والمرتبات المقررة لها.

* قد تكون عقوبة تبعية مؤبدة «في حالة الحكم بعقوبة جنائية» .

* قد تكون عقوبة تكميلية مؤقتة «في حالة الحكم بالحبس في بعض الجنايات و الجرح المحددة قانوناً» .

● المصادرة «كعقوبة مالية» :

* المصادرة الخاصة هي تملك الدولة لشيء مضبوط ذي صلة بالجريمة قهراً عن صاحبه وبغير مقابل.

* المصادرة كعقوبة لا تكون إلا تكميلية.

* الأصل فيها أن تكون تكميلية جوازية في الجنايات والجرح.

* قد تكون المصادرة تدبيراً احترازياً «حينما ترد على أشياء خطيرة تعد حيازتها غير مشروعة، كالسلاح غير المرخص أو المخدرات، وهي إجراء وقائي» .

* قد تكون المصادرة شكلاً من أشكال التعويض المدني.

◆ الفرع الثاني «أقسام العقوبة في التشريع الإسلامي»

● للشريعة الإسلامية نظام جنائي متكامل يحتوي على الأسس التي يقوم عليها النظام العقابي الحديث.

● أكدت الشريعة مبادئ شرعية الجرائم والعقوبات، وشخصية العقوبة، والمساواة أمام العقوبة.

● تنقسم العقوبات التي عرفها التشريع الجنائي الإسلامي إلى أقسام عدة:

① بحسب استقلالها:

● أصلية «القصاص، القطع للسرقة»

● بدلية «الدية إذا درئ القصاص»

- تبعية «حرمان القاتل من الميراث»
- تكميلية «تعليق يد السارق في رقبته بعد قطعها» .

② من حيث المحل الذي ترد عليه:

- بدنية «الجلد، القتال، الحبس»
- ونفسية «النصح والتوبيخ»
- ومالية «الدية، الغرامة، المصادرة» .

③ من حيث سلطة القاضي في تقديرها:

- ذات حد واحد «الجلد»
- وذات حدين «الحبس والجلد في التعازير» .

④ من حيث وجوب الحكم بها:

- مقدرة «حدد الشارع نوعها ومقدارها وأوجب تطبيقها كحد القصاص»
- وغير مقدرة «يترك للقاضي اختيار نوعها ومقدارها كالتعزيرية» .

⑤ من حيث جسامتها:

- عقوبات الحدود، وعقوبات القصاص والدية، وعقوبات التعازير.

أولاً: عقوبات الحدود

- هي عقوبات ورد النص عليها في نصوص شرعية «الكتاب والسنة» , وحددت نوعها ومقدارها، ولم تترك أي سلطة لولي الأمر في إبدالها أو تخفيفها أو العفو عنها «العقوبات المقدرة» .
- جرائم الحدود سبع: الزنا، والقذف، والشرب، والسرقعة، والحراية، والردة، والبغي.

«1» عقوبة السرقة:

- السرقة هي أخذ مال الغير خفية «دون علم المجني عليه ودون رضاه» .
- عقوبتها هي القطع.
- الفقهاء اتفقوا على أن القطع يشمل اليد والرجل، فالسارق لأول مرة تقطع يده اليمنى، وعند العود تقطع رجله اليسرى.
- الاعتراضات عليها: يرى بعض علماء الفكر العقابي أنها تتسم بالقسوة الشديدة وتتنافى مع المدنية.
- الرد على الاعتراضات: العقوبة لابد أن تتسم ببعض القسوة، وهي ليست أشد إهانة من تقييد المحكوم عليه وحبسه انفراديا.
- تطبيق هذه العقوبة قليل عمليا نظرا للشروط الصعبة التي وضعتها الشريعة، ولأنها وضعت للردع أكثر منها للتطبيق الفعلي.

«2» عقوبة الحرابة:

- الحرابة هي قطع الطريق أو السرقة الكبرى «الخروج على المارة للاستيلاء على أموالهم على وجه يمنعهم من المرور» .
- الحرابة لها أربع عقوبات مصدرها النص القرآني:
 - * القتل: تجب عندما يقتل قاطع الطريق أحدا من المارة.
 - * القتل مع الصلب: عندما يقتل ويأخذ المال.
 - * القطع وحده: يجب إذا أخذ المال ولم يقتل.
 - * النفي: إذا أخاف المارة دون أن يقتل أو يأخذ مالا «إبعاد الجاني إلى بلد آخر» .

«3» عقوبات الزنا:

● القدر المتفق عليه هو الوطء المحرم المتعمد.

● تعاقب الشريعة الإسلامية على الزنا بثلاث عقوبات: الرجم، والجلد، والتغريب.

* عقوبة الرجم: قتل الزاني رميا بالحجارة، وهي مقررة للزاني المحصن «رجلا أو امرأة» .

* عقوبة الجلد: يعاقب بها الزاني غير المحصن، وهي عقوبة ذات حد واحد مقدرة بمائة جلدة.

* عقوبة التغريب: نفي الزاني من بلده إلى بلد آخر «لا تقل المسافة عن مسافة القصر في الصلاة» , وهي عقوبة تكميلية مقررة للزاني غير المحصن بعد جلده.

«4» عقوبات القذف:

● القذف هو رمي المحصن بالزنا أو نفي نسبه. ● قررت الشريعة عقوبتين:

* عقوبة أصلية: الجلد 80 جلدة «تهدف إلى ردع الجاني وإيلاجه بدنيا» .

* عقوبة تبعية: عدم قبول شهادة القاذف «تهدف إلى إيلاجه نفسي» .

«5» عقوبة الشرب:

● المقصود شرب المسكر سواء سمي خمرا أم لم يسم.

● قررت الشريعة عقوبة واحدة هي الجلد.

«6» عقوبة البغي:

● البغي هو الخروج عن طاعة إمام الحق بغير حق.

● الشافعية والحنابلة يرون البغي هو خروج جماعة ذات شوكة ورئيس مطاع عن طاعة الإمام بتأويل فاسد.

● وضعت الشريعة عقوبة القتل للبغي.

«7» عقوبة الردة:

- الردة هي الرجوع عن الإسلام أو قطع الإسلام عمداً بعد أن كان فيه.
- للردة عقوبتان:
- * أصلية: القتل «وذلك بعد الاستتابة ومناقشته في أمر دينه» .
- * تبعية: مصادرة أموال المرتد.

ثانياً: عقوبات القصاص والدية

- هي من العقوبات المقدرة شرعاً، ولا مجال لولي الأمر أو القاضي لإعمال سلطته التقديرية فيها.
- تختلف عن عقوبات الحدود في أنها تقبل التنازل عنها أو إبدالها بالدية من قبل المجني عليه «لأنها تقررت حقا له» .
- هذه العقوبات مقررة لجرائم القتل العمد وشبه العمد والخطأ، والجرح العمد والخطأ.
- العقوبات المقررة لتلك الجرائم هي: القصاص والدية والكفارة والحرمان من الميراث والحرمان من الوصية.

«1» عقوبة القصاص:

- يقصد به المساواة بين الجريمة والعقوبة «بمعنى أن يفعل بالجاني مثلما فعل هو بالمجني عليه، فيقتل إن قتل ويجرح إن جرح» .
- هو عقوبة القتل العمد والجرح العمد.
- الشريعة الإسلامية تمنح المجني عليه حق العفو عن القصاص.
- قد يكون العفو مجانياً أو مقابل الدية.
- يحقق القصاص أغراض الردع العام والعدالة وجبر الضرر المعنوي.

«2» عقوبة الدية:

- هي العقوبة المقررة لجرائم القتل الخطأ والقتل شبه العمد والجرح غير العمدي.
- هي مبلغ من المال يدفع إلى المجني عليه أو أهله من قبل الجاني أو عائلته.
- تتضمن معنى العقوبة والتعويض معا.
- الدية من العقوبات المقدرة، فلا يجوز العفو عنها من قبل ولي الأمر، وليس للقاضي سلطة تقديرية بشأن تقديرها.

«3» عقوبة الكفارة:

- عقوبة أصلية لجرائم القتل الخطأ.
- هي على الترتيب: عتق رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين عند عدم القدرة على العتق.

«4» عقوبة الحرمان من الميراث:

- عقوبة تبعية تصيب القاتل.
- اختلف الفقهاء حول نوع القتل الذي يستوجب تلك العقوبة.

«5» عقوبة الحرمان من الوصية:

- عقوبة تبعية تصيب القاتل.
- اختلف الفقهاء في تفسير النصوص المتعلقة بها وتطبيقاتها.

ثالثاً: عقوبة التعزير

- التعزير عقوبة غير مقدرة شرعاً «على جرائم لم تضع لها الشريعة عقوبة مقدرة» .
- يهدف إلى التأديب، وقد ترك الشارع تقدير هذه العقوبات لولي الأمر أو للقاضي المجتهد وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وظروف الحالة المعروضة.

● من جرائم التعزير: الرشوة، والتعامل بالربا، والشهادة الزور، والسرقه التي لا يجب فيها الحد.

● قد يكون التعزير عقوبة بديلة أو تكميلية في جرائم الحدود أو القصاص أو الدية إذا لم تتوافر الشروط اللازمة لتوقيع هذه العقوبات.

● عرفت الشريعة الإسلامية مجموعة من العقوبات التعزيرية تبدأ من النصح والإنذار، وتمر بالجلد والحبس والإبعاد والتشهير، وتنتهي بالقتل في حالات خاصة «كفساد الشخص وعدم إمكان إصلاحه مطلقاً» .

■ الفرع الثالث ⇐ أهم مشاكل العقوبات ⇨

① أولاً: مشكلة عقوبة الإعدام:

● يقصد بعقوبة الإعدام إزهاق روح المحكوم عليه بطريق الشنق.

● تعد الإعدام أشد العقوبات الماسة بشخص المحكوم عليه، إذ تعني حرمانه من أهم حق لديه وهو الحق في الحياة، وهي أقدم وأقصى العقوبات الجنائية في التشريعات.

● في التشريع الجنائي المصري، عقوبة الإعدام محصورة في نطاق محدود من الجرائم، وتشمل:

«1» القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد م 230 ع.

«2» القتل العمد بالسم م 233 ع.

«3» القتل المقترن بجناية أو المرتبط بجنحة م 234 ع.

«4» الحريق العمد إذا نشأ عنه موت شخص كان موجوداً في الأماكن المحروقة م 257

«5» شهادة الزور إذا حكم على المتهم بناء عليها بالإعدام ونفذ الحكم م 295 ع.

«6» بعض الجرائم الواقعة على أمن الدولة من جهة الداخل م 16 مكرراً أو من جهة الخارج م 77 ع.

● عقوبة الإعدام (القصاص) عقوبة أصلية مقررة في الشريعة الإسلامية لجرائم القتل العمد العدوان، ولبعض الحدود، وفي بعض التعازير.

● نظرا لجسامة عقوبة الإعدام، ثار حولها جدل واسع لم ينته بعد حول قيمتها العقابية وفعاليتها في تحقيق الغرض منها، وانقسم الرأي ما بين مؤيد ومعارض.

■ المعارضون لعقوبة الإعدام ❧

● بدأ الاتجاه المعارض لعقوبة الإعدام والمطالب بإلغائها يتزايد منذ بداية القرن الثامن عشر، عندما بدأ الفلاسفة والمفكرون حملتهم ضد العقوبات القاسية ومنها الإعدام التي كان يصاحب تنفيذها في أوروبا صور مختلفة من التعذيب.

● كان على رأس من نادى بإلغائها الفقيه الإيطالي بيكاريا Beccaria.

● تقود حركة الدفاع الاجتماعي ومنظمة العفو الدولية الفريق المعارض لعقوبة الإعدام في مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، بهدف فرض هذا الاتجاه على دول العالم الثالث.

■ أهم الحجج التي قال بها المعارضون لعقوبة الإعدام ❧

● أن الدولة باعتبارها ممثلة للمجتمع ليس لها الحق في سلب حياة المحكوم عليه بالإعدام ، لأنها لم تهب له هذه الحياة حتى يحق لها أن تسلبها منه.

● ليس من المنطقي أن تنهي الدولة الأفراد عن القتل ثم تبيحه هي لنفسها بالأخذ بهذه العقوبة.

● أنها عقوبة قاسية ووحشية ولا تتفق مع ما وصل إليه الإنسان من تقدم وتطور ورقة في الشعور العام الذي أصبح يفزع من العقوبات القاسية والإيلام المبالغ فيه.

● أنها عقوبة ينعدم فيها التناسب بين الإيلام الذي تسببه للمحكوم عليه وبين الجريمة المرتكبة.

● أنها عقوبة غير مجدية، حيث ثبت أن الجرائم لم تقل في البلاد التي أقرت هذه العقوبة، كما أن الجرائم لم تزد في البلاد التي ألغتها، فإلغاؤها كبقائها.

● الإبقاء عليها يعني العجز بصفة نهائية عن إصلاح المحكوم عليه وتأهيله، مما يعني الفشل في تحقيق أنبل غرض للعقوبة وهو الإصلاح، خاصة في ظل التطور في أساليب المعاملة العقابية.

● أنها عقوبة غير قابلة لتدارك الخطأ الذي قد يقع في تطبيقها، فإذا تبين بعد التنفيذ أن المحكوم عليه كان بريئاً، فإن هذا الخطأ لا يمكن إصلاحه، بخلاف غيرها من العقوبات.

● أنها عقوبة غير فعالة في تحقيق الردع العام ومنع الجريمة، وذلك لسببين:

«1» تحقيق الردع العام يحتاج إلى مشاهدة تنفيذها، وهو أمر لا يتيح الواقع أو القانون.

«2» أثبتت الدراسات أن هذه العقوبة ليس من شأنها تحقيق الردع لجميع طوائف المجرمين:

✍ المجرمون بالصدفة: يكفي التلويح لهم بتوقيع عقوبة سالبة للحرية لردعهم.

✍ المجرمون بالعاطفة: لن يجدي معهم التلويح بعقوبة الإعدام لردعهم، لأنهم يقدمون على الجريمة بدافع العاطفة فأشبه الانتحار.

✍ المجرمون بالعادة: فهم كالمقامرين يقدمون على الجريمة على أمل الإفلات كلياً من العقاب.

■ المؤيدون لعقوبة الإعدام وحججهم

● عقوبة الإعدام تحقق الردع العام عن طريق ترهيب الأفراد ومنعهم من سلوك سبيل الجريمة، لأنها تمثل أعلى درجات الألم الذي قد يوقعه القانون على الشخص.

● أنها عقوبة غير مكلفة، فهي لا تحمل الدولة أعباء كثيرة في تنفيذها، على خلاف العقوبات الأخرى التي تتطلب نفقات لبناء السجون والإدارة وإطعام النزلاء وكسوتهم وتشغيلهم.

● أنها عقوبة تحقق العدالة في المجتمع وترضي الشعور العام الذي يرى أن من يقتل يجب أن يقتل تحقيقاً للتوازن الاجتماعي.

● أن الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان المدنية والسياسية لسنة 1966 أجازت عقوبة الإعدام، ولو كان المجتمع الدولي يرى فيها عقوبة غير إنسانية لما أجازها.

■ الرد على حجج الفريق المعارض لعقوبة الإعدام

● يرد الفريق المؤيد على حجج المعارضين بما يلي:

- ① إذا كانت الدولة لم تمنح الأفراد الحق في الحياة وبالتالي لا يحق لها أن تسلبهم هذا الحق، فإنها لم تمنحهم الحق في الحرية ومع ذلك يحق لها سلبها عن طريق فرض العقوبات السالبة أو المقيدة للحرية، ولم ينكر أحد على الدولة هذا الحق.
- ② إذا كانت الدولة تنهي الأفراد عن القتل، فالمقصود هو قتل النفس البريئة، أما قتل النفس القاتلة فهو بمثابة دفاع شرعي من جانب المجتمع ضد فعل الجاني، فمن قتل يقتل دفاعاً عن حياة الأفراد وصيانة لكيان المجتمع.
- ③ أما كون عقوبة الإعدام تتسم بالوحشية وينعدم فيها التناسب بين العقوبة والجريمة، فيرد عليه بأن فعل المجرم القاتل يوصف بأنه أشد قسوة وأكثر وحشية لأنه قتل نفساً بريئة.
- ④ الإعدام يقتل نفساً قاتلة، كما أنه يقتصر في تطبيقه على الجرائم الخطيرة مثل جرائم الاعتداء على الحياة، فهي عقوبة متناسبة تماماً مع الجريمة.
- ⑤ أما كون عقوبة الإعدام غير مجدية وأنها لم تؤد إلى انخفاض الجرائم، فيرد عليه بأن الإحصاءات الجنائية المأخوذة في بعض الدول مثل فرنسا، في الفترة ما بين 1906 إلى الفترة ما بين 1909 التي أوقف فيها العمل بعقوبة الإعدام، أكدت ارتفاع معدل الجريمة.
- ⑥ أكدت الدراسات انخفاض معدل جرائم السرقة عندما طبقت عقوبة الإعدام على السارق الذي يسرق حاملاً سلاحاً.
- ⑦ إذا كان الأخذ بعقوبة الإعدام يعني العجز عن تحقيق غرض الإصلاح، فإنها تحقق غرض الردع العام والعدالة، لأنها ترضي الشعور العام الذي تأذى من الجريمة.

⑧ إذا كانت عقوبة الإعدام غير قابلة لتدارك الخطأ في تنفيذها، فإن هذه الأخطاء واردة أيضا بالنسبة لجميع العقوبات الأخرى، وتدارك الخطأ فيها مستحيل أيضا إذ لا يمكن تدارك ما نفذ من العقوبة السالبة للحرية.

⑨ تحرص كافة التشريعات الجنائية على أن تحيط تنفيذ عقوبة الإعدام بكثير من الضمانات تفاديا لاحتمال الخطأ في تطبيقها وحصره في أضيق نطاق.

☺ لا يجوز إلغاء عقوبة مؤثرة لمجرد وجود احتمال نادر.

⑩ أما كونها غير فعالة في تحقيق الردع العام، فلا يمكن التسليم به، لأنه لا يشترط لتحقيق الردع العام مشاهدة تنفيذها، حيث يكفي العلم بتوقيعها على مرتكب الجريمة لتحقيق هذا الغرض.

■ الرأي الراجح ۞

● الاتجاه المؤيد للإبقاء على عقوبة الإعدام هو الراجح.

● يرجع ذلك لقوة الحجج التي ساقها المؤيدون ولردهم على حجج المعارضين.

● عقوبة الإعدام ورد النص عليها في كافة الشرائع السماوية ومنها الشريعة الإسلامية.

● وردت نصوص صريحة وقاطعة في القرآن الكريم في شأن هذه العقوبة، ومنها قوله تعالى: «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» .

● ومنها قوله تعالى: «وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» .

● شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يكن هناك ناسخ له.

● إذا ثبت أن الله تعالى قد أوجب أمرا معيناً، فيجب السمع والطاعة بلا نقاش في هل يجب الإبقاء على حكم الله في هذا الأمر أم يمكن إلغاؤه.

● قال تعالى: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا» .

● الأصل هو وجود عقوبة الإعدام فهي قديمة قدم الإنسانية، والاستثناء هو الإلغاء، ولا مبرر للعدول عن الأصل إلى الاستثناء إلا بوجود مبررات قوية لا يمكن ردها أو تفنيدها، وهو ما لم يتحقق بشأن حجج المعارضين.

● بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية والتهديدات بالتفجيرات في دول أوروبية «وقع البعض منها فعلا في كل من إنجلترا وأسبانيا» ، انعكس مسار الاتجاه نحو الإلغاء إلى الإبقاء على هذه العقوبة لمواجهة مثل تلك الأحداث.

● أحاطت التشريعات الجنائية الحديثة بتنفيذ هذه العقوبة بالعديد من الضمانات التي تنفي عنها احتمال الخطأ والشكل غير الإنساني المزعوم.

● على سبيل المثال، يحيط المشرع المصري هذه العقوبة بالعديد من الضمانات والإجراءات اللازمة لصحة الحكم بها:

«1» يوجب أن يصدر الحكم بها بإجماع آراء أعضاء المحكمة.

«2» يوجب أخذ رأي مفتي الجمهورية بشأنها.

«3» يوجب عرض القضية التي صدر فيها الحكم بالإعدام على محكمة النقض.

«4» يوجب عرض الحكم بالإعدام على رئيس الجمهورية ليستخدم حقه في العفو أو إبدال عقوبة الإعدام بأخرى، وإذا لم يستخدم هذا الحق خلال مدة معينة نفذت العقوبة.

② ثانياً: مشاكل العقوبات السالبة للحرية

● تعني العقوبات السالبة للحرية تلك التي يترتب من جراء تطبيقها على المحكوم عليه أن يقيد حقه في الحرية خلال فترة خضوعه لتنفيذها في الأماكن المحددة لها، مثل السجن المؤبد والمشدد والسجن والحبس.

■ 1- مشكلة توحيد العقوبات السالبة للحرية

● يرجع سبب إثارة هذه المشكلة إلى فكر فلسفي مؤداه أنه ما دام السجن «مركز الإصلاح» مجرد مكان يلتقي فيه المجرمون، فلماذا تتنوع العقوبات المطبقة عليهم «كالسجن المؤبد أو المشدد أو الحبس مع الشغل أو الحبس البسيط» .

- يجب أن يخضع كل مرتكبي الجرائم لمعاملة عقابية واحدة، بحيث يكون هناك نوع واحد من العقوبات السالبة للحرية، أيا ما كان مسماه، مع زوال جميع الفوارق بين الأنواع المختلفة للعقوبات السالبة للحرية.
- ترتبط هذه المشكلة في المقام الأول بالأصول الكلية للسياسة التجريم والعقاب في الدول الحديثة.
- يتطلب البحث في هذه المشكلة إعادة النظر في تقسيم الجرائم بحسب عقوباتها «جنايات، جنح، مخالفات» ، بحيث يتم تقسيم الجرائم بالنظر إلى مدة العقوبة وليس بالنظر إلى نوعها.
- تتطلب كذلك إعادة النظر في الأسس التي يقوم عليها نظام التفريد العقابي الذي يقوم على أساس جسامه الجريمة المرتكبة، ويلزم وجود نظام جديد للتفريد يقوم على أساس شخصية الجاني دون مراعاة جسامه الجريمة المرتكبة.
- بدأت العقوبات البدنية قديما في صورة إعدام وجلد وبتتر للأعضاء، وكان المحكوم عليه يوضع بالسجن «مركز الإصلاح» انتظارا لتنفيذ العقوبة.
- ظل الأمر كذلك حتى القرن الثامن عشر عندما ظهرت آراء المفكرين التي تندد بقسوة العقوبات وتطالب بتخفيفها ومراعاة الاعتبارات الإنسانية.
- تبنت الثورة الفرنسية هذه الأفكار فألغت كافة العقوبات البدنية ولم تبق منها سوى الإعدام، وأوجدت عقوبات سالبة للحرية مختلفة المدد وأساليب التنفيذ.
- كان هذا التنوع منطقيا في ظل الفلسفة السائدة آنذاك التي كانت موجهة ناحية الجريمة وإهمال شخص المجرم، وكان الهدف منصبا على الردع العام.
- بعد أن تغير الهدف من العقوبة ليصبح منصبا على ضرورة إصلاح المجرم وتأهيله و القضاء على الخطورة الإجرامية الكامنة في نفسه، بات من الضروري أن تتخلص العقوبات السالبة للحرية من القسوة التي تنسم بها.

- يجب أن تقتصر العقوبة السالبة للحرية فحسب على سلب الحرية المجردة من القسوة التي كانت سمة بعض أنواعها كالاشتغال بأشق الأعمال المقررة لعقوبة السجن المؤبد و المشدد.
- التوحيد للعقوبات السالبة للحرية لا يعني بحال من الأحوال المساواة التامة في العقوبة بين المجرمين مهما اختلفت جرائمهم، وإنما تبقى المدة هي معيار التمييز في طولها أو قصرها.
- يجب أن تصنف كل مجموعة متشابهة الظروف وإمكانات الإصلاح بأسلوب واحد، وهذا ما يطلق عليه التفريد التنفيذي للعقوبة.
- فكرة توحيد العقوبات السالبة للحرية تعني صيرورة العقوبة واحدة ولكنها تختلف من حيث مدتها من محكوم عليه إلى آخر.
- توحيد العقوبات السالبة للحرية أمر يفرضه منطق المعاملة العقابية الحديثة التي تهدف إلى إصلاح المجرم وتهذيبه، وتعددها يعرقل هذا الإصلاح.
- الإيلام في العقوبة يتحقق بمجرد سلب الحرية، والعمل يجب أن يكون وسيلة للتقويم والإصلاح وليس التعذيب والإيلام، ليخرج المحكوم عليه إنسانا صالحا.
- استخدام طاقة المحكوم عليهم في العمل الجاد والمنتج أثناء فترة تنفيذ العقوبة يعود بالفائدة على المحكوم عليه وعلى المجتمع والاقتصاد القومي.
- اتجهت بعض التشريعات إلى توحيد العقوبات السالبة للحرية، منها: التشريع الإنجليزي والسويدي والهولندي والمجري والتشييكوسلوفاكي والبلغاري.
- خطأ التشريع المصري خطوات كبيرة في هذا السبيل بالقانون رقم 95 لسنة 2003 الذي ألغى عقوبة الأشغال الشاقة بنوعيتها وأبدلها بالسجن المؤبد والمشدد.

● من مظاهر هذا التوحيد «20» :

- «1» عدم إخضاع الرجال الذين تجاوزوا الستين عاما والعاجزين صحيا والمحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو المشدد للأشغال الشاقة.
- «2» عدم إخضاع النساء المحكوم عليهن بالسجن المؤبد أو المشدد لهذه الأشغال.
- «3» نقل من يقضي في مركز الإصلاح والتأهيل العمومي «الليمان سابقا» نصف المدة أو ثلاث سنوات أيهما أقل وكان حسن السير، إلى مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية «التي بالمحافظات» .
- التشريع المصري بعد القانون 15 لسنة 2003 قد قرر التوحيد الفعلي للعقوبات السالبة للحرية.

■ 2- مشكلة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة

- تمثل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة النسبة الأعلى من الأحكام القضائية في أغلب الدول.
- بلغت هذه النسبة في جمهورية مصر العربية حوالي 82% من جملة الأحكام القضائية الصادرة بعقوبات سالبة للحرية.
- أظهرت كثرة الأحكام الصادرة بعقوبات سالبة للحرية قصيرة المدة العيوب والمساوئ التي ينطوي عليها هذا النوع من العقوبات.
- أدى ذلك إلى إثارة الشكوك حول مدى فاعليتها في تحقيق وظيفة الردع العام أو الخاص، والمناداة بإلغائها والبحث عن بدائل لها.
- مساوئ الحبس القصير المدة من ناحية المجتمع والناحية السلبية:

- ① من ناحية المجتمع: تؤدي إلى الإضرار بالناحية الاقتصادية من حيث كثرة النفقات التي يتكلفتها إيداع المحكوم عليهم وإعالتهم وحراستهم، وعدم انتفاع المجتمع بهذه الأيدي في الإنتاج القومي.
- ② الناحية السلبية: تتمثل مساوئها في عدم تحقيق أهداف العقوبة:

- «1» لا يتحقق الردع العام من تنفيذ العقوبة وحده، بل يتحقق من خلال عمليات القبض والتحقيق والمحاكمة وإصدار الحكم.

«2» تفقد العقوبة قيمتها وأهميتها عند تطبيقها على من دخل مركز الإصلاح من قبل، حيث تخوف من لم يسبق له دخوله فقط.

«3» قصر المدة لا يسمح بتأهيل المحكوم عليه وإصلاحه.

● العقوبات السالبة للحرية يترتب من جرائمها مساوئ كثيرة، ولذلك يلزم أن تحل محلها بعض البدائل الأخرى:

«1» الغرامة التي تتناسب مع دخل المحكوم عليه وظروفه المعيشية.

«2» إيقاف تنفيذ العقوبة. «3» الاختبار القضائي.

«4» الحكم بعقوبة تبعية أو تكميلية أو بتدبير احترازي بدلا من الحبس.

■ المبحث الثاني ← التدابير الاحترازية Mesures de sûreté

نتحدث في هذا المبحث عن الصورة الثانية للجزاء الجنائي وهي التدابير الاحترازية، التي تستمد أهميتها من القصور الذي أصاب العقوبة في أداء وظيفتها الاجتماعية في مكافحة الظاهرة الإجرامية.

● تتميز التدابير الاحترازية بخصائص تبرز سماتها الذاتية، ولها صور متنوعة، وتتطلب في تطبيقها توافر شروط معينة.

● تنقسم شروط تطبيق التدابير إلى:

«1» شروط موضوعية تتعلق بالجريمة المرتكبة أو التي سترتكب في المستقبل.

«2» شروط شخصية تتعلق بشخص الجاني ومدى توافر الخطورة الإجرامية لديه.

■ المطلب الأول ← تعريف التدابير الاحترازية وخصائصها

■ الفرع الأول ← تعريف التدابير الاحترازية

● التدابير الاحترازية هي: مجموعة الإجراءات الفردية القسرية التي يحكم بها القاضي على من لديه خطورة إجرامية، وتفرض على الأشخاص الخطرين على النظام الاجتماعي بهدف منع الجرائم التي تنبئ خطورتهم عن احتمال وقوعها.

- تعرف بأنها: نوع من الإجراءات التي يصدر بها حكم قضائي لتجنيب المجتمع خطورة تكمن في شخصية مرتكب فعل غير مشروع.
- يرجع الفضل إلى المدرسة الوضعية في نشأة التدابير الاحترازية وصياغة نظرية كاملة لها وإسباغ الطابع الجنائي عليها.
- أرست المدرسة الوضعية أسس النظرية العامة للتدابير ورسمت معالمها، وقد دعت هذه المدرسة إلى إلغاء العقوبة بصورة كلية وإحلال هذه التدابير محلها.
- التدابير الاحترازية عرفت قبل ظهور المدرسة الوضعية كتدابير إدارية أو عقوبات تبعية أو تكميلية، إلا أن الفضل يرجع للمدرسة الوضعية في صياغة نظرية متكاملة لها وأسبغت الطابع الجنائي عليها.
- لم تلق أفكار المدرسة الوضعية صدى لدى التشريعات الجنائية إلا عندما بدا لها عجز العقوبة عن مواجهة كل صور الخطورة الإجرامية.
- حينئذ بدأت فكرة التدابير الاحترازية تأخذ وضعها بين صور الجزاء الجنائي التي كانت قاصرة على العقوبة فقط لفترة طويلة.

■ الفرع الثاني ← خصائص التدابير الاحترازية

- بالنظر للتعريفات السابقة، يتضح أن التدابير الاحترازية تتميز بعدة خصائص عن العقوبة وغيرها من التدابير الأخرى المقررة لمواجهة الظاهرة الإجرامية.

① شرعية التدابير الاحترازية:

- يقصد بها الخضوع لمبدأ الشرعية، وبذلك تتفق مع العقوبة.

✍ كما يجب أن يحدد القانون العقوبة، يجب عليه كذلك أن يحدد بدقة التدابير الاحترازية. فلا تدبير احترازي إلا بنص يقرره ويحدد أنواع الجرائم أو الأفعال غير المشروعة» حالة الخطورة الإجرامية «التي تبرر تطبيقه.

- مبدأ شرعية التدابير يمثل ضماناً هامة لحماية حريات الأفراد من الاعتداء عليها بدعوى مواجهة الخطورة الإجرامية.

- لا يجوز أن يوقع على أي شخص أي تدبير إلا إذا كان منصوصا عليه في القانون، مهما كانت شخصيته تدل على خطورة إجرامية.
 - لا يستطيع القاضي أن يطبق تدبير غير منصوص عليه قانونا حتى لو تبين له ملاءمته للحالة المعروضة عليه، ولا يجوز للإدارة أن تنفذ غير التدبير الذي نص عليه المشرع وحكم به القاضي.
 - تقتضي طبيعة التدبير الاحترازي تطبيق مبدأ الشرعية على نحو أكثر مرونة.
 - من مظاهر المرونة في تطبيق مبدأ الشرعية على التدبير الاحترازي:
- «1» تمتع القاضي بسلطة تقديرية أوسع بكثير مما هو مقرر بالنسبة للعقوبة، خاصة في التدابير المقررة للأحداث، حيث يترك للقاضي سلطة الاختيار بين قائمة من التدابير دون ربط محدد بين كل تدبير والجريمة.
- «2» ما جرى عليه القضاء الفرنسي من عدم تطبيق قاعدة عدم رجعية قانون العقوبات على التدابير، حيث طبق بأثر رجعي التدابير الصادرة حديثا بشأن الأحداث تحقيقا لمصلحة الحدث.
- «3» التساهل في تحديد مدة التدبير الاحترازي نظرا لتوقفها على مدى الخطورة الإجرامية للشخص.

② قضائية التدابير الاحترازية:

- يقصد به أنه لا تدبير احترازي إلا بحكم قضائي، وهي بذلك تتفق مع العقوبة.
- التدابير الاحترازية وكذا العقوبة لا يمكن توقيعها إلا من جهات قضائية.
- القضاء وحده هو المنوط به الحكم بهذه التدابير إذا توافرت شروط تطبيقها، ولا يجوز أن تتولى هذه المهمة أي جهة غير قضائية.
- يمثل مبدأ قضائية التدابير الاحترازية ضمانا لحرية الأفراد لأن طبيعة تلك التدابير ماسة بحرياتهم لما تنطوي عليه من إجراءات قسرية.
- توقيع التدبير مرتبط بتوافر حالة الخطورة الإجرامية التي يجب أن يعهد إلى القضاء بالفصل في تحققها من عدمه.

- يشترط للنطق بالتدبير الاحترازي سبق ارتكاب جريمة، وهو أمر يتعين الفصل فيه بواسطة القضاء.
 - حرصت غالبية التشريعات على تقرير هذا الطابع، كما أكدته المؤتمرات الدولية.
 - تلاحظ بعض التشريعات تحويل جهة الإدارة سلطة توقيع التدابير الاحترازية على الخطرين بعيدا عن الإشراف القضائي، ومن أمثلة ذلك:
 - «1» حق السلطة التنفيذية في إيداع المجنون الخطر في إحدى المصحات العقلية.
 - «2» إبعاد الأجنبي عن إقليم الدولة.
 - «3» سحب تراخيص قيادة السيارات في كثير من الحالات.
 - يأمل بعض الفقه في الأخذ بنظام قاضي التنفيذ للإشراف على تنفيذ كل من العقوبة و التدبير الاحترازي، مع عدم إفلات تنفيذ أي تدبير من هذا الإشراف.
 - أخذ المشرع المصري بهذا النظام بصورة جزئية عندما عهد إلى قاضي محكمة الأحداث بالإشراف على تنفيذ التدابير الخاصة بهم.
- ③ التدابير الاحترازية غير محددة المدة:**
- وظيفة التدابير الاحترازية هي مواجهة الخطورة الإجرامية الكامنة في نفوس الأشخاص، وهذه الخطورة لا يمكن تحديد موعد زوالها.
 - وجب عدم تحديد مدة معينة للتدابير؛ لأن تحديد مدتها يتوقف على طبيعة ودرجة الخطورة الإجرامية، وعلى استجابة الخاضع للتدبير الاحترازي للعلاج، وهو أمر يختلف من شخص لآخر.
 - إذا انقضت الخطورة قبل مضي المدة المحددة مسبقا، يصبح التدبير عبئا على المحكوم عليه، وإذا انقضت المدة دون القضاء على الخطورة، يصبح التدبير قاصر عن بلوغ الهدف.
 - تختلف التدابير عن العقوبة التي تكون دائما محددة بين حدين أدنى وأقصى.
 - حماية حريات الأفراد تقتضي وضع بعض الحدود لمدة التدبير، خاصة للتدابير التي تتضمن إيلاما واضحا.

● جاءت فكرة التحديد النسبي لمدة التدبير: تحديد مدة التدبير مسبقا مع اتسام هذا التحديد بالمرونة أكثر مما هو متبع بالنسبة للعقوبات، وذلك لتحقيق الهدف من التدبير وهو القضاء على الخطورة الإجرامية.

● أمثلة التحديد النسبي لمدة التدبير:

«1» أن يضع المشرع حد أقصى «للاسترشاد» به كبلوغ الصغير سن الرشد
«21» عاما كحد أقصى.

«2» أن يضع حد أدنى للتدبير «بناء على أن التجربة أثبتت أن مدته لا يمكن أن تقل عن حد أدنى معين» .

④ شخصية التدابير الاحترازية:

- هي إجراءات فردية تتخذ قبل شخص معين.
- تختلف بذلك عن تدابير الوقاية الاجتماعية العامة Mesures prophylaxie sociale التي تهدف إلى القضاء على العوامل الدافعة إلى الإجرام.

⑤ التدابير الاحترازية تطبق جبرا:

- تتميز بأنها إجراءات قسرية إذ توقع على من توافرت فيه شروط إنزالها رغما عنه، لأنها تهدف إلى حماية المجتمع بالقضاء على الخطورة الإجرامية الكامنة فيه.
- تختلف بذلك عن إجراءات المساعدة الاجتماعية Mesures sociale d'assistance التي تقدم للأفراد من جانب الدولة وتتوقف على رضاهم بها.

⑥ التدابير الاحترازية لاحقة على ارتكاب الجريمة:

- لا يجوز تطبيق تدبير احترازي إلا بعد أن يرتكب الشخص الجريمة، فارتكابه للجريمة دليل على توافر الخطورة الإجرامية في حقه.

● اشتراط ارتكاب الجريمة ضمان للأفراد ولحرياتهم، لأن إخضاع شخص لتدبير احترازي دون ارتكابه جريمة «للتكهن باحتمال إقدامه على ارتكاب جريمة» يعصف بالحريات الفردية ويهدر مبدأ الشرعية الجنائية.

● تختلف بهذا المعنى عن التدابير المانعة «الوقائية» والتي تتخذ في مواجهة بعض الأشخاص لمنعهم من ارتكاب جريمة محتملة الوقوع «مثل ما يتخذ في مواجهة المجنون» .

● أطلق مشروع قانون العقوبات المصري لسنة 1966 على التدابير المانعة اسم تدابير الدفاع الاجتماعي، لتمييزها عن التدابير التي يشترط لها سبق ارتكاب جريمة والتي أطلق عليها اسم التدابير الجنائية.

● اشترطت التشريعات الجنائية لتطبيق التدابير الاحترازية ضرورة أن يكون قد ارتكب الشخص جريمة، ولم تخرج عن ذلك إلا في أحوال استثنائية.

المطلب الثاني ← شروط تطبيق التدابير الاحترازية

● يشترط لتطبيق التدابير الاحترازية بجميع أنواعها توافر أمرين: أن يسبق التدبير ارتكاب جريمة، وتوافر الخطورة الإجرامية لدى الجاني.

① الشرط الأول: أن يسبق التدبير ارتكاب جريمة:

● يشترط لإنزال أي تدبير احترازي على شخص ما أن يكون قد سبق وأن ارتكب فعلا يعد جريمة.

● تتضح أهمية هذا الشرط في أنه يمثل ضمانة هامة لاحترام وحماية حريات الأفراد، لأن السماح بتوقيع التدبير الاحترازي دون ارتكاب جريمة فعلا يمثل عدوانا خطيرا على الحريات.

● اشتراط وقوع جريمة سابقة لتوقيع تدبير احترازي يساعد في الكشف عن توافر الخطورة الإجرامية التي يوقع هذا التدبير للقضاء عليها.

● يقصد بالجريمة هنا: الفعل المجرم من الناحية الموضوعية، بصرف النظر عن مدى مسؤولية فاعله.

- ينطبق هذا على عديم المسؤولية كالمجنون، ويخضع بالتالي للتدبير متى ارتكب فعلا يعد جريمة رغم كونه غير مسئول جنائيا عنه.
 - على الرغم من أن التشريعات الجنائية تشترط ارتكاب جريمة سابقة كمبدأ عام، إلا أنها لا تلتزم دائما بهذا الشرط وتقرر التدابير في حق بعض الأشخاص الذين لم يسبق لهم ارتكاب جريمة.
 - قد يخرج المشرع صراحة على هذا الشرط ويقرر التدبير دون ارتكاب جريمة مسبقة، ومثال ذلك: ما هو مقرر بالنسبة للتدابير العلاجية التي يخضع لها المجنون أو مدمن المخدرات دون أن يكون قد سبق لهما ارتكاب جريمة.
 - **قد يلجأ المشرع إلى التحايل لتطبيق التدبير الاحترازي دون سبق ارتكاب جريمة ذات أهمية تلمح حقيقة عن توافر خطورة إجرامية، ومثال ذلك:**
- «1» ما هو مقرر بالنسبة للقيادة في حالة سكر أو حالات التشرد، حيث أسبغ المشرع ذاته وصف الجريمة على تلك الأفعال وأخضعها للتدابير الاحترازية.
- «2» ما هو مقرر بالنسبة للأطفال بالقانون الفرنسي الصادر في 20 فبراير 1945، حيث اكتفي بارتكاب الصغير إحدى المخالفات البسيطة واعتمد عليها لتبرير توقيع التدابير الاحترازية.
- ② الشرط الثاني: توافر الخطورة الإجرامية:**
- يشترط لتوقيع التدبير الاحترازي توافر الخطورة الإجرامية Dangersité criminelle أو حالة خطرة Etat dangereux.
 - الخطورة الإجرامية: حالة نفسية لدى المجرم تنتج عنها تأكيد احتمال ارتكابه الجريمة في المستقبل.
 - هي غير مرتبطة بماديات الجريمة، ولكنها تتعلق بعناصر شخصية لصيقة بالمجرم.
 - عرفها البعض بأنها: احتمال ارتكاب المجرم جريمة تالية.

- عرفها البعض الآخر بأنها: أهلية الشخص لأن يصبح مصدرا محتملا لارتكاب الجرائم مستقبلا.

■ عناصر الخطورة الإجرامية

- الخطورة الإجرامية تقوم على عنصرين: الاحتمال والتوقع، واتجاه هذا الاحتمال لارتكاب جريمة في المستقبل.

«1» الاحتمال أو التوقع:

- يقصد به التصور الذهني لحدوث جريمة على الوجه الغالب، أو الحكم على علاقة السببية بين العوامل الدافعة للجريمة وبين ارتكابها.
- يقوم هذا الاحتمال على دراسة شخصية الفرد «محل الاحتمال» وتحديد العوامل والأسباب التي قد تدفعه إلى الإجرام.
- الاحتمال يحتل منزلة وسطا بين الحتمية والإمكان:
- ✍ الحتمية: تعني أن توافر عوامل معينة يجعل من وقوع الجريمة في المستقبل أمرا محتما ولازما.
- ✍ الإمكان: يعني أن توافر عوامل معينة يجعل من وقوع الجريمة في المستقبل أمرا نادر الحدوث.
- الاحتمال: يعني أن توافر ذات العوامل سيؤدي -غالبا- إلى وقوع الجريمة في المستقبل، أو هو أعلى درجات الإمكان.
- يجب ألا يقوم الاحتمال على مجرد الظن، بل يجب أن يرتكن على أسس علمية، فهو يتميز بطابعه العلمي الذي يقوم على دراسة القاضي للعوامل الإجرامية وتحديد قوتها.
- القول باحتمال ارتكاب الجريمة في المستقبل ليس متوقفا بالضرورة على سبق ارتكاب جريمة.
- درجة الاحتمال لا ترتبط بنوع أو جسامة الجريمة السابقة، وإن كان ذلك يعد دليلا على توافر الخطورة.

● قد تستخلص الخطورة من أوضاع سابقة لا توصف بأنها جريمة جنائية، وتكون الخطورة فيها على درجة كبيرة من الجسامة.

﴿2﴾ اتجاه الاحتمال إلى ارتكاب جريمة في المستقبل:

- يجب أن ينصرف الاحتمال إلى ارتكاب فعل يعد جريمة حتى يتسنى القول بتوافر الخطورة الإجرامية وبالتالي تطبيق التدابير الاحترازية.
- لا يتصور أن يكون هناك احتمال مجرد غير منصب على فعل بعينه.
- لا يكفي أن ينصب هذا الاحتمال على فعل لا يعد جريمة.
- يجب أن يكون الاحتمال منصبا على فعل يعد جريمة بحسب القانون، فلا يكفي أن ينصب الاحتمال على فعل يعد جريمة دينية أو أخلاقية دون أن يعد مع ذلك جريمة قانونية.
- القول بتوافر الخطورة من عدمه مسألة واقع يقدرها القاضي «أو الباحث» في ضوء كل حالة على حدة.
- يسترشد القاضي في استخلاص تلك الخطورة بظروف الجريمة وبواعثها وأحوال المتهم وماضيهِ «م 52 من قانون العقوبات» .
- قد يسترشد القاضي بقريضة قاطعة لا يمكن إثبات عكسها وهي ارتكاب المجرم جريمة سابقة، بحيث إذا توافر ذلك وجب على القاضي القول بتوافر الخطورة الإجرامية.

■ المطلب الثالث ← أنواع التدابير الاحترازية وصورها ▴

■ الفرع الأول ← أنواع التدابير الاحترازية ▴

- تنقسم التدابير الاحترازية بحسب الأساس الذي يتخذ معيارا لهذا التقسيم إلى الأنواع التالية:

① من حيث موضوعها أو المحل الذي تقع عليه:

- «1» التدابير الشخصية: يكون محلها شخص المجرم مثل إيداعه في مكان معين.
- أمثلة التدابير الشخصية: إيداع المجنون مصحة عقلية، إيداع الأحداث دور الرعاية، إيداع معتادي الإجرام إحدى مؤسسات العمل، والوضع تحت مراقبة الشرطة.
- «2» التدابير العينية: هي التي يكون محلها شيء مادي.
- أمثلة التدابير العينية: المصادرة وإغلاق المحال العامة وإغلاق بيوت الدعارة.

② من حيث أساسها بالحريات الفردية:

- «1» تدابير بدنية: كإخضاع المدمن لبرنامج علاجي.
- «2» تدابير ماسة بالحرية: سواء كانت سالبة للحرية كإيداع الأحداث دور الرعاية، أم مقيدة للحرية كحظر الإقامة في مكان معين أو تحديد الإقامة في جهة معينة.
- «3» تدابير ماسة بالذمة المالية: كمصادرة وإغلاق المحال.

③ من حيث سلطة القاضي إزاءها:

- «1» التدابير الوجوبية: هي التي يلتزم القاضي بتقريرها.
- «2» التدابير الجوازية: هي التدابير التي يكون للقاضي سلطة تقديرية في تقريرها فيقررها أو يمتنع عن ذلك.

④ من حيث ارتباطها أو علاقتها بالعقوبة:

- «1» تدابير تطبق مع العقوبة: هي التي توقع على المجرم الذي توافرت فيه أهلية المسؤولية الجنائية كاعتقال المجرم معتاد الإجرام.
- «2» تدابير تحل محل العقوبة: هي التدابير التي توقع على المجرم غير المسؤول جنائياً كاعتقال المجرم المجنون، لأن الجنون مانع من موانع المسؤولية الجنائية.

5 من حيث هدفها أو الغرض من تطبيقها:

- «1» تدابير علاجية: تهدف إلى علاج المجرم كإيداع المجنون مصحة عقلية.
- «2» تدابير تهييبية: تهدف إلى تربية المجرم كإيداع الأحداث دور الرعاية.
- «3» تدابير وقائية: تهدف إلى الحيلولة بين المجرم وبين العودة إلى الإجرام كاعتقال معتاد الإجرام.

■ الفرع الثاني ← صور التدابير الاحترازية ■

● للتدابير الاحترازية صور وأشكال متعددة، ومن أهمها:

- 1 الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وهذه تخص الأحداث والمتشردين.
- 2 الإيداع في إحدى المصحات العقلية أو المؤسسات العلاجية، وهذه خاصة بالمجرم المجنون والمصاب بعاة عقلية والمرضى النفسيين والمدمنين.
- 3 المصادرة وإغلاق المحال وإغلاق بيوت الدعارة.
- 4 دفع كفالة كضمان لحسن السلوك.
- 5 الإيداع في منشآت حرفية ومهنية، وهذه تخص معتادي الإجرام وطائفة من المتشردين.
- 6 الوضع تحت مراقبة الشرطة، وحظر الإقامة في مكان معين أو تحديد الإقامة في جهة معينة.
- 7 إبعاد الأجانب عن الإقليم الوطني.
- 8 الحرمان من ممارسة مهنة أو وظيفة معينة.
- 9 سحب رخصة القيادة وإيقاف العمل بها.

المطلب الرابع ← الفرق بين العقوبة والتدابير الاحترازية

● العقوبة والتدابير الاحترازية يمثلان صورتين الجزاء الجنائي، وهما يتفقان ويختلفان من عدة وجوه.

① أولاً : أوجه التشابه بين العقوبة والتدابير الاحترازية:

- «1» يتفقان من حيث الهدف النهائي لكل منهما، ألا وهو مكافحة السلوك الإجرامي.
- «2» كلاهما لا يطبق إلا بناء على نص القانون، أي يخضعان لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ولا يطبقان إلا بناء على حكم قضائي صادر على المحكوم عليه.
- «3» كلاهما يمس حقاً للمحكوم عليه، وقد يشتركان في مساسهما بحق واحد في نفس الوقت، مثل الحق في الحرية.

② ثانياً: أوجه الاختلاف بين العقوبة والتدابير الاحترازية:

- «1» الهدف: تهدف العقوبة إلى تحقيق الردع العام والردع الخاص وتحقيق العدالة، بينما يقتصر التدبير الاحترازي فحسب على الردع الخاص المتمثل في القضاء على الخطورة الإجرامية لدى المجرم أو التقليل منها.
- «2» الأساس: تهدف العقوبة في المقام الأول إلى إيقاع الألم بالجاني جزاء ما أوقعه من ضرر بالمجتمع «فكان العقاب هو الجزاء على ما ارتكبه» ، مع مراعاة التناسب بين مقدار الجرم المرتكب والعقاب المقرر.
- «3» لا يملك القاضي النزول عن القدر المحدد للعقاب في النص القانوني إلا في الأحوال التي يرخص فيها المشرع بذلك.
- «3» المدة: الأصل في التدبير الاحترازي أنه يواجه خطورة المجرم ومن ثم فإنه ليست له مدة محددة، وإنما يرتبط بزوال الخطورة الإجرامية لدى الشخص، بينما العقوبة محددة.

«4» المسؤولية: العقوبة لا توقع إلا على الشخص الذي يتوافر لديه الإرادة وحرية الاختيار «أساس المسؤولية الجنائية» ، ولذا لا يطبق العقاب على صغير السن «أقل من سبع سنوات» أو المجنون والمكره لانعدام الإدراك أو حرية الاختيار.

✍️ أساس توقيع العقاب يرتكز على ضرورة ثبوت خطأ في حق الجاني، فما لم يثبت هذا الخطأ فلا عقاب.

«5» الخطورة: التدبير الاحترازي لا يتوقف على وقوع خطأ من الشخص الذي يخضع له، ويجوز تطبيقه حتى إذا لم يقدم الشخص على ارتكاب سلوك إجرامي «تدبير دفاع اجتماعي أو تدبير أمن» .

✍️ مرجع ذلك أن التدبير الاحترازي يهدف أساسا لمواجهة الخطورة الإجرامية الكامنة لدى الشخص، فمتى وجدت هذه الخطورة طبق التدبير سواء أكان الشخص مكرها أم مجنونا أم صغيرا.

■ الفصل الثاني ➡ أغراض الجزاء الجنائي

🔍 يقصد بأغراض الجزاء الجنائي الأهداف والوظائف التي يجب أن يؤديها هذا الجزاء.

■ المبحث الأول ➡ أغراض الجزاء الجنائي في التشريعات الجنائية الوضعية

■ المطلب الأول ➡ أغراض الجزاء الجنائي وفقا للمدارس العقابية

🔍 ظهرت منذ أواخر القرن الثامن عشر في أوروبا العديد من المدارس العقابية التي كان لكل منها نظرتها الخاصة لأغراض الجزاء الجنائي، وهي بالتوالي: المدرسة التقليدية، المدرسة التقليدية الحديثة، المدرسة الوضعية، وحركة الدفاع الاجتماعي الحديث.

■ الفرع الأول ➡ المدرسة التقليدية L'école classique

● ظهرت في النصف الثاني من القرن الثامن عشر في ظل نظام غلب عليه طابع الظلم والاستبداد، حيث كان القضاة يتمتعون بسلطات واسعة، وكانت الاتهامات سرية، والمحاكمات شكلية، والعقوبات البدنية والمهينة هي القاعدة.

- استوحت هذه المدرسة أفكارها من كتابات العديد من الفلاسفة والكتاب، كان على رأسهم الفقيه الإيطالي بيكاريا Beccaria، والفيلسوف الإنجليزي جيرمي بنتام Jeremie Bentham، والفرنسيين جان جاك روسو Jan Jacques Rousseau ومنتيسكيو Montesquieu، والألماني فيورباخ Feuerbach.
- وحد هؤلاء جهودهم للمناداة بالتخفيف من قسوة العقوبات والقضاء على تحكم القاضي واستبداده والمساواة أمام العقوبة.

● أسست هذه المدرسة أفكارها على ثلاثة مبادئ رئيسية:

«1» فكرة العقد الاجتماعي Le contrat social: تعني أن هناك عقد بين الأفراد و المجتمع يقوم على التزامات متبادلة.

✍ بمقتضى هذا العقد، يتنازل الفرد عن حريته بالقدر اللازم لاستقرار المجتمع مقابل قيام المجتمع بحمايته وتمكينه من ممارسة باقي حقوقه.

✍ يترتب على ذلك ألا تمارس الدولة سلطتها في العقاب إلا إذا كانت الجرائم والعقوبات محددة سلفا وبناء على قانون.

✍ كل عقوبة تتجاوز ما هو لازم لحماية المجتمع هي عقوبة غير مقبولة لأنها لا تتسم بالعدالة.

«2» مبدأ حرية الإرادة Liberté de la volonté: يعني نسبة السلوك الإنساني إلى الإرادة.

✍ الإنسان يأتي من السلوك ما يريد» ما يحقق له المتعة «، ويتحاشى ما يسبب له الألم.

✍ بما أن العقوبة في جوهرها ألم، فيجب ألا تكون مفرطة في الألم، وأن تتناسب مع الجريمة بحيث يشعر المجرم بقدر من الألم يساوي قدر المتعة التي حصل عليها عند إقدامه على الفعل المجرم.

«3» مبدأ المنفعة Principe d'utilité: يعني أن تصرفات الفرد يجب تفسيرها على أساس المنفعة.

أي تصرف للإنسان هدفه تحقيق أكبر قدر من المنفعة وتجنب أكبر قدر من الضرر والأذى.

القانون يجب أن يهدف إلى تحقيق المنفعة للأفراد ودفع الضرر عنهم.

بما أن العقوبة هي ضرر وأذى، فيجب وضع القيود عليها بحيث لا يتم اللجوء إليها إلا إذا كان الهدف من ذلك دفع ضرر أشد وأذى أكبر.

• ترتب على هذه الأفكار ضرورة تحديد الغرض من أجل ممارسة الدولة الحق في العقاب.

• يجب أن تمارس الدولة هذا الحق فقط من أجل تحقيق غرض منع ارتكاب جرائم جديدة في المستقبل، سواء من قبل الجاني أم من قبل غيره من باقي أفراد المجتمع.

• هذا الغرض هو الردع العام، ويعني توجيه إنذار للجاني والناس كافة بسوء عاقبة الإجرام حتى يجتنبوه.

• يرى بيكاريا أن غرض الردع العام لا يتحقق بقسوة العقوبة وإنما بتميزها بطابع السرعة «السرعة في تطبيقها وتيقن المجرم المحتمل بأنها ستوقع عليه» .

• رفض بيكاريا عقوبة الإعدام لما تنطوي عليه من قسوة شديدة.

• أخذ فيورباخ بنظرية الإكراء النفسي، التي تعني أن غرض العقوبة يتمثل في خلق بواعث مضادة للبواعث الإجرامية في نفوس الأفراد تتوازن معها أو تغلبها فتصرفهم عن الإجرام.

• مزايا المدرسة التقليدية:

«1» يرجع لها الفضل في إرساء مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو من أهم المبادئ القانونية التي تحكم العقوبة في التشريعات الجنائية الحديثة.

«2» ترتب على هذا المبدأ إقرار المساواة بين الأفراد أمام النظام الجنائي وإنهاء السلطات الاستبدادية والتحكيمية التي كانت ممنوحة للقضاء.

«3» يرجع الفضل لهذه المدرسة في التخفيف من قسوة العقوبات.

ظهرت هذه الآثار بصورة واضحة في إعلان حقوق الإنسان الصادر في فرنسا في 16 أغسطس 1789 ، وفي قانون العقوبات الفرنسي الصادر سنة 1791

● الانتقادات الموجهة للمدرسة التقليدية:

- «1» أغفلت شخصية المجرم وبالغت في الاهتمام بالجوانب الموضوعية، سواء في تحديد العقوبة أو في تنفيذها، دون أن تأخذ شخصية الجاني أو ظروفه في الاعتبار.
- «2» اهتمامها بغرض الردع العام وإهمال الأغراض الأخرى للعقوبة كغرض العدالة وكغرض الإصلاح.

■ الفرع الثاني ← المدرسة التقليدية الحديثة L'école néoclassique

- قامت هذه المدرسة لتفادي الانتقادات الموجهة للمدرسة التقليدية الأولى.
- ذاعت أفكارها في القرن التاسع عشر بأكمله.
- كان من أهم أنصارها روسي Rossi وهوس Haus وكرارا Carrara.
- تأثرت أفكارهم بالفلسفة الألمانية بزعامة كانط Kant وهيغل Hegel، التي ترى في العدالة المطلقة وحرية الإرادة أساس لتوقيع العقاب.
- «1» العدالة المطلقة: تعني أن توقيع العقوبة يجب أن يتم لأن العدالة تقتضي أن يعاقب الجاني على فعله الإجرامي، بصرف النظر عن كون هذا العقاب مفيدا للأفراد أو المجتمع.

توقيع العقاب مطلب حتمي تقتضيه العدالة.

ذهب هيغل إلى أن وقوع الجريمة يؤدي إلى نفي حالة العدالة، وتوقيع العقوبة هو نفي لانتفاء العدالة» نفي للنفي «، وبالتالي تعود الأمور إلى نصابها الصحيح.

استعان بعض أنصار هذه المدرسة بفكرة المنفعة الاجتماعية لتبرير العقاب، وتلخصت في القول بأن العقوبة يجب ألا تزيد على ما هو نافع وألا تتجاوز ما هو عادل.

«2» حرية الإرادة: تعني قدرة الفرد على مقاومة البواعث الشريرة.

من يتمتع بتلك القدرة يكون أهلا للمسئولية الجنائية، ومن تنتفي لديه تلك القدرة تنتفي مسؤوليته الجنائية. 

● أصبح غرض العقوبة لدى أنصار هذه المدرسة غرضا مزدوجا: تحقيق العدالة والردع العام.

● اتفقت مع المدرسة التقليدية الأولى في اعتبار الردع العام غرضا للعقوبة «مكافحة الإجرام ومنع وقوعه في المستقبل من خلال توجيه إنذار للناس كافة» .

● أضافت غرضا آخر للعقوبة وهو تحقيق العدالة باعتبارها قيمة سامية يجب احترامها.

● مزايا المدرسة التقليدية الحديثة:

«1» يرجع الفضل لهذه المدرسة في توجيه الأنظار إلى تحقيق العدالة كغرض للعقوبة.

«2» ضرورة وجود تناسب بين العقوبة من حيث نوعها ومقدارها وطريقة تنفيذها، وبين درجة المسؤولية المعنوية للجاني «شخصيته وبواعثه ومدى حريته في الاختيار» .

«3» عدم معاقبة الأحداث الذين لم تتجاوز أعمارهم سبع سنوات لعدم توافر حرية الاختيار لديهم.

«4» عدم توقيع العقاب أو تخفيفه على الأشخاص الذين لا تتوافر لديهم القدرة على مقاومة البواعث الشريرة.

● تأثرت بأفكار هذه المدرسة بعض التشريعات الحديثة منها القانون الفرنسي الصادر سنة 1810، والذي وسع في سلطة القاضي التقديرية وأخذ بنظرية الظروف القضائية المخففة ووضع بعض العقوبات بين حدين أقصى وأدنى.

● النقد الموجه لهذه المدرسة:

«1» أنها لم تحدد مفهوم حرية الاختيار، فكيف يمكن قياس قدرة الشخص على مقاومة البواعث الشريرة.

«2» أن فكرة حرية الاختيار غير المحددة قد تؤدي إلى تخفيف العقاب على المجرمين معتادي الإجرام «تأسيسا على أنهم اعتادوا سلوك الجريمة وضعفت لديهم القدرة على المقاومة» ، وهي نتيجة شاذة.

«3» أنها تجاهلت غرض الإصلاح والتأهيل كغرض هام بالنسبة للعقوبة.

«4» أن أفكارها لم تؤد من الناحية العملية إلى التقليل من الظاهرة الإجرامية.

● المدرسة الإصلاحية L'école pénitentiaire

انطلاقا من المأخذ الأخير، لاحظ فريق من أنصار المدرسة التقليدية الحديثة «على رأسهم شارل لوكا Charles Lucas أن السبب في عدم انخفاض معدل الإجرام يرجع إلى فساد السجون» الاختلاط المفسد وافتقار العقوبة الطابع الإصلاحية. »

وجه هذا الفريق جهوده لإصلاح السجون «مراكز الإصلاح حاليا «عن طريق الأخذ بنظام الحبس الانفرادي، وتصنيف المحكوم عليهم، وتنظيم العمل، والاعتناء بالرعاية الصحية والتغذية والرعاية اللاحقة للمفرج عنهم

كان هذا الاتجاه أول من اهتم بشخصية المحكوم عليه في مرحلة التنفيذ العقابي، مما مهد لنشأة المدرسة الوضعية الإيطالية.

■ الفرع الثالث ← المدرسة الوضعية L'école positive

● ارتبط ظهور هذه المدرسة بظهور الأساليب العلمية في دراسة الظاهرة الإجرامية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

● نشأت المدرسة الوضعية في إيطاليا على يد ثلاثة من مشاهير الفكر الجنائي:

«1» لومبروزو Lomboroso «أستاذ الطب الشرعي» ، الذي نشر مؤلفه عن الإنسان المجرم سنة 1876.

«2» إنريكو فيري Enrico ferri «أستاذ القانون الجنائي» ، الذي نشر مؤلفه في علم الاجتماع الجنائي سنة 1881.

«3» جارو فالو Garofalo «القاضي» ، الذي نشر مؤلفه عن علم الإجرام سنة 1885.

● قامت المدرسة الوضعية على فكرتين أساسيتين:

«1» حتمية الظاهرة الإجرامية: المجرم مدفوع حتما لارتكاب الجريمة بفعل عدة عوامل داخلية «مرجعها إلى تكوينه العضوي والنفسي» وعوامل خارجية «مرجعها إلى البيئة والمجتمع» .

✍ المجرم وفقا لفكر هذه المدرسة مجبر ومسير وليس مخير في سلوك سبيل الجريمة.

✍ يجب ألا يسأل الجاني عن خطئه الإجرامي باعتباره مخطئا ولا يجب أن يلام أخلاقيا عنه.

✍ يجب أن يسأل بوصفه مريض مرضا معديا يجب علاجه عن طريق مواجهة الخطورة الإجرامية الكامنة فيه والقضاء عليها.

«2» الخطورة الإجرامية: المجرم يمثل خطرا على المجتمع ينبغي مواجهته بشيء آخر خلاف العقوبة.

✍ ظهرت فكرة الاستعانة بالتدابير الاحترازية كرد فعل اجتماعي تجاه الجريمة والمجرم.

● غرض الجزاء الجنائي في فكر المدرسة الوضعية ينحصر في الدفاع الاجتماعي.

● يتم تحقيق هذا الغرض عن طريق منع من توافرت لديه الخطورة الإجرامية من العودة للإجرام في المستقبل.

- غرض التدبير كجزاء جنائي لا يستهدف الماضي وإنما يستهدف المستقبل.
- منع العودة إلى الجريمة في المستقبل يتطلب أن يتلاءم التدبير مع شخصية وظروف كل مجرم محتمل على حدة «لتحقيق الردع الخاص للمجرم» .
- يجب أن يختلف التدبير من حالة إلى أخرى، وهو ما يعرف بنظام تفريد المعاملة العقابية.

● مزايا المدرسة الوضعية:

- «1» يرجع الفضل لهذه المدرسة في الأخذ بـ الأسلوب العلمي التجريبي في دراسة الظاهرة الإجرامية بدلا من أسلوب السرد.
- «2» لفتت الأنظار لفكرة تفريد المعاملة العقابية للمجرم في مرحلة التنفيذ العقابي.
- «3» أفرزت فكرة التدبير الاحترازي وأحلتها محل العقوبة خاصة في الحالات التي لا تصلح العقوبة فيها «كالمجرمين المرضى والشواذ» .
- «4» نبهت إلى فكرة الخطورة الإجرامية وضرورة القضاء عليها ولو بسلب الحرية لمدة غير محدودة.

● الانتقادات الموجهة للمدرسة الوضعية:

- «1» اقتصرت على الاهتمام بشخصية المجرم دون أي اهتمام بالجريمة وأهميتها في تحديد الجزاء من حيث النوع والمقدار.
- «2» فكرة الخطورة الإجرامية - إذا تركت بدون ضوابط محكمة - قد تصبح وسيلة للاستبداد من قبل المشرع والقاضي والإدارة العقابية.
- «3» تمثل الخطورة الإجرامية اعتداء خطيرا على حريات الأفراد وهدما لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، لأنها تعني توقيع التدبير على الأشخاص دون أن يكونوا قد ارتكبوا جرائم مسبقة.

«4» حصرت أغراض التدبير في القضاء على الخطورة الإجرامية وألغت تماما غرضي الردع العام والعدالة، مما يؤدي إلى العصف بالقيم المستقرة في المجتمع والقضاء على الوظيفة التربوية للقانون.

«5» فكرة حتمية التصرفات الإنسانية لا تستند إلى أسس علمية، وإنكار حرية الاختيار يضع الإنسان في مرتبة الكائنات الأخرى عديمة الوعي والإرادة.

■ الفرع الرابع ⇐ حركة الدفاع الاجتماعي الحديث Le mouvement de défense

social nouvelle

- كانت البداية الأولى لهذه الحركة على يد رجل القانون الإيطالي جراماتيكا Gramatica ، الذي نشر اقتراحاته فيما يخص السياسة الجنائية الجديدة في عدة مؤلفات.
- كانت أفكار جراماتيكا توصف بأنها مثالية ذات طبيعة إنسانية خالصة تتجاهل الطبيعة القانونية للجزاء الجنائي.
- نادى جراماتيكا بإلغاء الجريمة والمجرم والعدالة الجنائية، والاقتصار على مجموعة من التدابير الاجتماعية التي تهدف إلى مساعدة المنحرف لإعادة تأقلمه مع المجتمع «إعادة تكيفه الاجتماعي» .
- تعرضت أفكار جراماتيكا للنقد لعدم واقعيته، حتى جاء الفقيه الفرنسي مارك أنسل Marc Ancel ونشر مؤلفا له سنة 1945 حول الدفاع الاجتماعي الحديث، حاول فيه تحقيق التوازن بين الاعتبارات الإنسانية والقانونية للجزاء الجنائي.

● مزايا حركة الدفاع الاجتماعي الحديث:

- «1» محاولة تفادي الانتقادات التي وجهت للمدرسة التقليدية والمدرسة الوضعية.
- «2» رأت ضرورة الاهتمام بشخصية المجرم باعتباره إنسانا فحسب، وضرورة استبعاد فكرة الخطورة الإجرامية لما فيها من خطورة على حريات الأفراد.
- «3» لم تتدخل في النقاش الدائر حول مشكلة التخيير والتسيير، وركزت اهتمامها حول فكرة واقعية هي حقوق الإنسان ووجوب الدفاع عنها داخل المجتمع.

«4» اعتبرت أن الجريمة نوع من عدم تكيف الفرد داخل المجتمع، وأن المجرم إنسان فقد قدرته على التعايش مع المجتمع فسلك طريق الجريمة.

«5» يتعين معالجة الأسباب التي أفقدته قدرته على التكيف عن طريق تدابير أطلق عليها تدابير الدفاع الاجتماعي، وذلك لضمان عدم عودته للإجرام.

«6» تعني هذه التدابير اختفاء العقوبة والتدبير الاحترازي وإحلال تدابير الدفاع الاجتماعي «وهي خليط بين العقوبة والتدبير معا» محلها، وبمعنى أوضح إلغاء القانون الجنائي بكل مؤسساته.

● الغرض الوحيد للتدابير الاجتماعية «التي حلت محل الجزاء الجنائي» هو تأهيل المجرم وإعادة تكيفه مع المجتمع.

● هذا الهدف يقتضي تفريد التدبير الاجتماعي على جميع المستويات «التشريعي و القضائي والتنفيذي» حتى يتناسب مع شخصية كل مجرم.

● الانتقادات الموجهة لحركة الدفاع الاجتماعي:

«1» أن الأفكار التي نادت بها متعارضة ومتناقضة، بحيث يصعب اعتبارها مدرسة أو نظاما يقدم منهجا علميا يمكن تطبيقه.

«2» يؤخذ عليها إغفالها لغرضي تحقيق العدالة والردع العام كأغراض للعقوبة.

«3» فكرة استبدال العقوبة والتدبير بتدابير الدفاع الاجتماعي «الذي يجمع بين طبيعة كل منهما» فكرة لا تتفق مع الواقع، نظرا لاختلاف طبيعة كل منهما، مما يستحيل معه عمليا الجمع بينهما في تدبير واحد.

■ المطلب الثاني ← أغراض الجزاء الجنائي في التشريعات الوضعية الحديثة

العقوبة لا تهدف إلى تحقيق هدف واحد فقط، بل يجب أن تتعدد أهدافها.

● الأغراض متعددة لأن العقوبة توقع من جانب الدولة ممثلة للمجتمع «فيسعى المجتمع لأهداف»، وتوقع على فرد هو مرتكب الفعل الإجرامي «فتفترض أنها تحقق في مواجهته أغراض محددة».

● **يجب أن تراعى التشريعات الجنائية الحديثة هذه الأغراض، ويمكن إجمالها في:**

- ① تحقيق العدالة.
 - ② تحقيق الردع العام والخاص.
 - ③ تحقيق الإصلاح والتأهيل.
- الهدف الأساسي والجوهرى للتدبير الاحترازي «الصورة الثانية للجزاء الجنائي» ينطوي على مواجهة الخطورة الإجرامية الكامنة في شخص المجرم والقضاء عليها.
- يتحقق ذلك بإصلاح المجرم وتأهيله حتى يعود إلى المجتمع خاليا من الخطورة الإجرامية.

■ **الفرع الأول ⇐ أغراض العقوبة ⇨**

- تتمثل أغراض العقوبة في التشريعات الجنائية الحديثة في تحقيق الردع العام والخاص ، وتحقيق العدالة، وتحقيق الإصلاح والتأهيل.

① **أولا : تحقيق وظيفة الردع:**

- الردع هو المنع من ارتكاب الجريمة عن طريق التهديد بتوقيع عقوبة، ويمكن حماية المجتمع ووقايته بذلك عن طريق تحقيق وظيفة الردع العام.
- الردع يعني أيضا تخويف المحكوم عليه نفسه منعا لتكراره في ارتكاب الجريمة.
- «1» الردع العام: يقصد به إنذار كافة عن طريق التهديد بتوقيع العقوبة، بهدف إبعادهم عنها.
- ✍ تمثل العقوبة وسيلة لمواجهة الإجرام كرد فعل مضاد له، فوجود العقوبة يمثل أحد الوسائل المضادة للدوافع الإجرامية لمنع اقتراف الجريمة.
- ✍ للعقوبة أثرها في ترهيب النفوس من توقيعها كجزاء للجريمة.
- «2» الردع الخاص: يعني التأثير في نفس المجرم عن طريق علاج الخطورة الإجرامية الكامنة فيه، فهو ذو طابع فردي.

هو وسيلة للتقليل من احتمالات ارتكاب الجريمة.

إذا تم توقيع العقوبة عليه، حدث ارتباط شرطي مع الإيلام الذي تحدثه العقوبة، فيبتعد عن مصدر الإيلام وبالتالي عن إعادة ارتكاب الجريمة.

العودة لارتكاب الجريمة مرة ثانية يمثل فشلا للعقوبة ووظيفة الردع الخاص.

تطبيق نظام الإفراج الشرطي بنجاح على المحكوم عليه يعتبر دالا على نجاح وظيفة العقوبة، حيث يحفز الخوف من العودة للسجن على تحسين سلوكه.

يجب عدم الإفراط في وظيفة الردع العام عن طريق تشديد العقوبة إلى حد مبالغ فيه.

● إحساس الأفراد بعدالة العقوبة يكون له أثر فعال في إحجامهم عن ارتكاب الجريمة، أما إذا كانت العقوبة بالغة التشديد فسيؤدي ذلك إلى الشعور بظلم العقوبة.

● التشديد في العقاب في بعض الظواهر الإجرامية ليس هو السبيل الأمثل، لأن بعض الجرائم ترتبط بفساد أخلاقي أو ديني أو متغيرات اقتصادية «مثل تعاطي المخدرات أو الغش التجاري» .

② ثانياً: تحقيق العدالة La Justice:

● العدالة صفة من صفات الخالق، والجريمة هي اعتداء على العدالة التي تمثل قيمة اجتماعية.

● الجاني باعتدائه يغتصب حقا من حقوق المجني عليه، وتمثل الجريمة انتهاكا للشعور المستقر بالعدالة في المجتمع.

● تهدف العقوبة إلى إزالة هذا العدوان بتحقيقها العدالة ورفع الظلم عن المجني عليه إن أمكنها ذلك.

● العقوبة يجب أن تكون من أغراضها تحقيق العدالة لأن الجريمة قد أخلت بالتوازن القانوني.

● الإيلام الذي تحققة العقوبة يؤدي إلى نوع من التوازن مقابل الظلم الذي ألحقه الجاني بالمجني عليه، فهي إذن نوع من المقاصة القانونية.

● العقوبة ترضي الشعور العام في المجتمع، وتوجه شعور المحكوم عليه إلى الإحساس بالمسؤولية تجاه المجتمع، مما قد يساهم مستقبلا في إعادة تأهيله وتكيفه.

③ ثالثا: تحقيق وظيفة الإصلاح والتهديب:

● العقوبة شر ضروري، فرغم ما تنطوي عليه من شر بالنسبة للمحكوم عليه، إلا أنها تتضمن أيضا في مفهومها النفع في محاولة إصلاح الجاني وتهديبه.

● تثير العقوبة الإحساس بالألم وتشعره بالخطأ الذي ارتكبه، وتقوم نفسه لمنعه من ارتكاب الجريمة مرة أخرى، وتؤهله لإعادة تكيفه مع المجتمع.

● تمثل العقوبة نوعا من العمل التهديبي لإعادة خلق الإرادة المقاومة للنوازع الإجرامية وتنمية المهارات والقدرات المهنية، وتلعب إدارة السجن دورا بارزا في هذا المجال.

■ الفرع الثاني ⇐ أغراض التدبير الاحترازي

● الهدف الأساسي والجوهرى للتدبير الاحترازي ينطوي على مواجهة الخطورة الإجرامية الكامنة في شخص المجرم والقضاء عليها.

● يتحقق ذلك بإصلاح المجرم وتأهيله، حتى إذا ما انتهت هذه الخطورة عاد إلى المجتمع خاليا منها.

● قد يتضح أن القضاء على الخطورة يحتاج إلى إجراء آخر كالإبعاد عن الوسط الذي أغرى الشخص بالإقدام على ارتكاب السلوك الإجرامي «بمنع تواجده أو دخوله إليه» .

● قد يحتاج إلى وسائل أخرى للقضاء على الخطورة الإجرامية مثل مصادرة الأدوات التي استخدمت في الجريمة.

● تسعى التدابير الاحترازية إلى تحقيق هدف واحد، ألا وهو الردع الخاص للمجرم.

● لا يتحقق الردع العام من خلال التدابير، كما لا تتحقق العدالة.

● مرجع ذلك إلى الطبيعة الفردية للتدبير، والبعيدة عن تخويف الجمهور، كما لا يرضي شعور العدالة الذي اعتدت عليه الجريمة.

■ المبحث الثاني « أغراض الجزاء الجنائي في الشريعة الإسلامية »

لم يوضع الجزاء الجنائي في الشريعة الإسلامية لمجرد التشفي والانتقام من المجرم، وإنما يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأغراض والأهداف.

● تتمثل أغراض الجزاء الجنائي في الشريعة الإسلامية في نوعين:

- ① الأغراض المعنوية أو الأخلاقية: تتمثل في تحقيق العدالة، التكفير عن الذنب، الرحمة.
- ② الأغراض النفعية: تتمثل في الجبر، الردع العام، إصلاح المجرم.

■ المطلب الأول « الأغراض النفعية للعقوبة »

- يقصد بالأغراض النفعية للعقوبة: الأغراض التي تهدف إلى تحقيق منفعة المجتمع والأفراد في منع وقوع الجرائم في المستقبل وإصلاح الآثار الناجمة عن الجريمة.
- هذه الأغراض تتمثل في الردع العام والخاص، وجبر الضرر، والإصلاح.

① الردع العام والخاص:

- يمثل الردع العام «إنذار للكافة بوقوعهم تحت طائلة العقاب» والردع الخاص «إنذار الجاني بتكرار الألم إذا عاد للجريمة» أحد الأغراض الأساسية للجزاء الجنائي في الشريعة الإسلامية.
- هذا باتفاق الفقهاء كافة، سواء تعلق الأمر بعقوبات القصاص أو الحدود أو التعازير.
- يقول بعض الفقهاء عن العقوبة: إنها موانع قبل الفعل، زواجر بعده.
- يقول ابن القيم عن استهداف العقوبة لوظيفة الردع العام: لولا عقوبة الجناة والمفسدين لأهلك الناس بعضهم بعضاً، وفسد نظام العالم.
- عبر الإمام الماوردي عن وظيفة العقوبة في تحقيق الردع الخاص بقوله: أن العقوبة هي تأديب استصلاح وزجر يختلف باختلاف الذنب.

② الإصلاح والتهذيب:

- تكلم فقهاء الشريعة الإسلامية عن غرض الإصلاح في معرض حديثهم عن حق التأديب، فالجاني يؤدي استصلاحاً لحاله.
- غرض الإصلاح متصور في كافة العقوبات ما عدا عقوبة القتل كالقصاص والرجم والقتل حداً في الحرابة والقتل تعزيراً.
- هو مرتبط أساساً بالعقوبات التعزيرية ويكتسب أهمية كبرى في نطاقها، بل يحتل المكانة الأولى بين أغراض العقاب بالنسبة لها.
- تهدف العقوبات التعزيرية إلى إصلاح الجاني وتهذيبه، سواء عند اختيارها بما يتناسب مع جسامة الجريمة وظروف ارتكابها، أم عند تنفيذها «فلا يجوز تنفيذها بشكل يؤدي إلى إهانة الجاني أو إذلاله» .
- بعد تنفيذها تعود للإنسان كرامته في المجتمع ويعود فرداً صالحاً كفر عنه بالعقوبة.
- العقوبات في الشريعة الإسلامية تتجانس في نظام عقابي متكامل بما يحقق الهدف منها دون تعارض، خلافاً للقانون الذي نجد فيه صعوبة في التنسيق بين الأنواع المختلفة للجزاء الجنائي.
- من السهل الجمع بين العقوبات والتعزير كما أن من السهل تطبيقهما على ذات الشخص.

③ الجبر «جبر الضرر الناشئ عن الجريمة» :

- المقصود من الجبر هو جبر الضرر الناشئ عن الجريمة بإرضاء شعور المجني عليه وأسرته، ذلك الشعور الذي تأذى بالجريمة.
- قال ابن القيم تأكيداً لهذا الغرض: الشريعة إنما جاءت بجبر هذا وردع هذا.
- تقوم فكرة الجبر على مراعاة شعور المجني عليه في الجرائم التي تقع مساساً بحق من حقوق الأفراد كجرائم القصاص والدية.
- ما يقع مساساً بحق الله تعالى كجرائم الحدود فلا مجال فيها للجبر، حيث يغلب غرض الردع العام.

- تتحقق فكرة الجبر في جرائم القصاص والدية بإنزال أذى بالجاني يماثل نفس قدر الأذى الذي لحق بالمجني عليه.
- في الجرائم الأخرى، تتحقق فكرة الجبر بتعويض المجني عليه عما فقده من جراء الجريمة.
- مراعاة شعور المجني عليه أو أسرته عند تطبيق العقوبة من الأغراض التي تنفرد بها الشريعة الإسلامية، ولم يلتفت إليه الأنظار إلا حديثاً عندما دُعي إلى ضرورة مراعاة جانب المجني عليه عن طريق إضفاء نظام الصلح على الخصومة الجنائية.

المطلب الثاني ← الأغراض المعنوية أو الأخلاقية للعقوبة

- هي الأغراض التي تهدف إلى تطهير نفس الفرد وإحساسه بالتكفير عن ذنبه، بالإضافة إلى إرضاء المشاعر العامة للمجتمع.
- تتمثل هذه الأغراض في تحقيق العدالة، والتكفير عن الذنب، والرحمة.

① تحقيق العدالة:

- تحقيق العدالة كغرض للعقوبة يجد مصدره في كثير من الآيات القرآنية، منها قوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ...» .
- ومنها قوله تعالى: «وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا» .
- ومنها قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ» .
- تهدف العقوبة في الشريعة الإسلامية - كجزاء عادل أو مقابل للجريمة - إلى إرضاء الشعور العام بتحقيق العدالة لدى جميع أفراد المجتمع.
- تيقن الأفراد من أن مرتكب الجريمة سينال عنها جزاء عادلاً بلا تمييز سيؤدي إلى أن يتولد لديهم شعور عام بالرضا، ينزع منهم الرغبة في الانتقام أو الثأر.

- تحقيق العدالة هو أحد الأغراض الأساسية للعقوبة في الشريعة الإسلامية في جميع العقوبات، وخاصة عقوبات جرائم الحدود.
- حرص المشرع الحكيم على تأكيد هذا المعنى في آيات الحدود باستخدام لفظ "الجزاء" الذي يدل على كون العقوبة مقابل عادل للجريمة.

﴿ومن ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ...﴾

﴿وقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ.﴾

② التكفير عن الذنب:

- التكفير عن الذنب كغرض معنوي وأخلاقي للعقوبة يهدف إلى إراحة الضمير الإنساني بشعوره أنه قد تخلص من وزر الجريمة بتوقيع العقاب عليه.
- يبدو هذا المعنى جلياً في قصة ماعز والغامدية عندما أتيا للنبي صلى الله عليه وسلم طائعين مختارين ليقرا بذنبهما ويتخلصا من وزره.

③ الرحمة:

- لفظ الرحمة ومشتقاته من أكثر الألفاظ وروداً في القرآن الكريم.
 - قال تعالى: ﴿... كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ .
 - الرحمة هي أساس الشريعة الإسلامية، وهي لا تعرف القسوة.
 - تبدو الرحمة كغرض للعقوبة إذا ما نظرنا إلى أن:
- ﴿1﴾ التلويح بتوقيع العقوبة يرحم الفرد من سلوك سبيل الجريمة.
 - ﴿2﴾ تطبيقها يرحم الجاني من خطر اعتياده على الإجرام.
 - ﴿3﴾ يرحم المجتمع بأسره من خطر الجريمة والمجرمين.

- رحمة الله بالفرد تتمثل في إنذاره بتوقيع العقاب عليه في حالة ارتكابه فعلا يعد جريمة.
- توقيع العقوبة يمثل رحمة للجاني لأنه سيبتعد به عن العودة إلى الجريمة مرة أخرى.
- توقيع العقوبة رحمة بالمجتمع بأكمله لأنه يقضي على الجريمة والمجرم، وبالتالي يوجه المجتمع جهوده إلى الأمور النافعة.
- يقول الإمام ابن تيمية: العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من الله تعالى بعباده، فهي صادرة عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم.
- ☺ ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة لهم، كما يقصد الوالد تأديب ولده، وكما يقصد الطبيب معالجة المريض.

■ الباب الثالث ➡ تنفيذ الجزاء الجنائي وقواعد معاملة المحكوم عليهم

■ الفصل الأول ➡ أنواع المؤسسات العقابية «مراكز الإصلاح والتأهيل»

- تتجه السياسات العقابية الحديثة إلى إنشاء العديد من الأنواع المختلفة للسجون «مراكز الإصلاح والتأهيل» وتقسيمها بما يتلاءم مع تعدد طوائف المحكوم عليهم واختلاف ظروفهم الشخصية.
- يقتضي هذا التعدد إيداع كل طائفة منهم في مؤسسة عقابية أو مركز إصلاح خُصص لأفرادها ويتناسب مع برامج التأهيل الخاصة بكل منهم.
 - تتنوع المؤسسات العقابية «مراكز الإصلاح والتأهيل» في التشريعات الجنائية من حيث علاقة النزلاء بالعالم الخارجي ودرجة الحراسة والثقة في النزلاء إلى:
- ① المؤسسات المغلقة «مراكز الإصلاح المغلقة» .
 - ② المؤسسات المفتوحة «مراكز الإصلاح المفتوحة» .
 - ③ المؤسسات شبه المفتوحة «مراكز الإصلاح شبه المفتوحة» .

■ المبحث الأول ← مراكز الاصلاح والتأهيل المغلقة «المؤسسات المغلقة» ▫

المؤسسات المغلقة هي النموذج التقليدي للمؤسسات العقابية، وتتميز بـ الحراسة المشددة والأسوار العالية للحيلولة دون هرب المحكوم عليهم وفصلهم عن العالم الخارجي ليزيد شعورهم بالإيلام ويخضعون قسرا لبرامج التأهيل.

- تعتمد هذه المؤسسات على أن المجرم يمثل خطورة على المجتمع وهذه الخطورة تستتبع عزله طوال فترة تنفيذه للعقوبة الصادرة عليه عن المجتمع.
- يراعى في مركز الاصلاح المغلق أن يحاط بأسوار عالية بحيث لا يتمكن المسجون من اجتيازها، ويجب أن تكون خارج العمران وتفرض عليه الحراسة الصارمة.
- تتسم المعاملة العقابية في داخلها بالصرامة، وتخصص هذه السجون للخطرين و المعتادين والصادر عليهم عقوبات سالبة للحرية طويلة المدة.

تقدير نظام مراكز الاصلاح والتأهيل المغلقة

- المميزات: تصلح هذه المراكز للمجرمين الخطرين والمعتادين لحماية المجتمع من خطورتهم، ويؤدي إيداعهم في تلك المراكز إلى ردعهم مما يمنعهم من العودة للتفكير في ارتكاب الجريمة.

● العيوب:

- ① عزل المتهم في هذه المراكز يؤدي إلى شعوره بالوحدة والكآبة التي تسفر عن إصابته بأمراض نفسية وعقلية وتؤثر على صحته.
- ② يؤدي بناء مثل هذه السجون إلى تحميل خزانة الدولة بمبالغ طائلة لهذا البناء ولكفالة العدد الضخم اللازم من الحراس المسلحين.
- ③ الصرامة في المعاملة داخل هذه السجون تفقد المسجون الثقة بنفسه.
- ④ النزيل بعد انتهاء مدته وخروجه للمجتمع لن يستطيع التكيف معه مما يوقعه في شرك الجريمة، وبذلك تكون العقوبة قد فقدت أحد أهدافها وهو تأهيل هذا المحكوم عليه.

■ المبحث الثاني « مراكز الاصلاح والتأهيل المفتوحة » المؤسسات المفتوحة

المؤسسات المفتوحة

- هي عبارة عن مركز اصلاح غير تقليدي يتميز بخلوه من الأسوار والحواجز والحراسة المشددة التقليدية.
- يقوم هذا النظام على خلق جو من الثقة بين النزلاء والإدارة، وهو ما يسمى بنظام.
- عرفها المؤتمر الدولي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين «جنيف سنة 1955» بأنها تتميز بغياب الاحتياطات المادية والشكلية ضد الهرب «مثل الجدران والأقفال والقضبان والحراس المسلحين وغير ذلك» .
- يتميز النظام بأنه مبني على نظام رضائي وعلى الإحساس بالمسؤولية لدى النزير تجاه الجماعة التي يعيش فيها.
- تقوم هذه المؤسسات على تبصير النزير بأن الهرب ليس في صالحه، وأن أساليب التهذيب والتأهيل تطبق من أجل مصلحته ليخرج إلى المجتمع مواطناً صالحاً.
- المؤسسات المفتوحة عبارة عن عدة مباني صغيرة على شكل مستعمرة لها أبواب ونوافذ عادية بدون القضبان الحديدية.
- ليس لها حراس، وإن وجدوا فهم بدون أسلحة.
- يوجد مبنى على شكل مركز اصلاح مغلق ليوضع فيه الخارج على النظام في هذه المراكز المفتوحة.
- لنجاح هذه المؤسسات، يحسن أن تكون في المناطق الريفية لكي يقوم النزلاء بالزراعة وبعض الصناعات، لتدريب النزير على العمل الذي يتناسب مع قدراته.
- يلزم أن يكون الموظفون في هذه المراكز ممن لديهم إمام تربوي حتى يتمكنوا من الفوز بثقة النزلاء وتحقيق هدف تأهيل النزلاء.
- يلزم أن يكون النزلاء ممن تتضح جدارتهم للخضوع لهذا النظام، وأن يكون عددهم ليس كبيراً.

معايير الإيداع في المؤسسات العقابية المفتوحة

● اختلف الفقهاء في شأن كيفية اختيار النزلاء الذين يخضعون لهذا النظام.

① الرأي الأول: الاعتماد على معيار زمني

- يُنقل إلى هذه المؤسسات المفتوحة من قضى في المؤسسات المغلقة مدة العقوبة المحكوم بها عليه وقبل أن تنتهي هذه المدة بفترة كافية لتأهيله للحياة.
- المأخذ عليه: قد يكون الأجدى إيداعه من بداية الأمر في هذه المؤسسات المفتوحة، لا سيما إذا كان سلوكه يوحى بثقة فيه.

② الرأي الثاني: الاعتماد على معيار مادي

- أساسه مدة العقوبة، فإذا كانت المدة طويلة أودع في مؤسسة مغلقة، وإذا كانت المدة قصيرة أودع في مؤسسة مفتوحة.
- المأخذ عليه: طول المدة ليس قرينة على عدم أهلية المحكوم عليه بالوضع في المؤسسة المفتوحة، كما أن قصر المدة المحكوم بها ليس قرينة على أهليته.

③ الرأي الثالث: الاعتماد على معيار شخصي

- يعتمد على فحص شخصية المحكوم عليه، فإن اتضح أنه جدير بأن يقضي مدة العقوبة في السجن المفتوح وضع به، بصرف النظر عن طول المدة المحكوم بها عليه أو قصرها.

تقدير نظام المؤسسات المفتوحة

● المزايا:

- ① تجعل الجو الذي يعيش فيه النزير داخلها قريباً من الجو الذي سيعيشه في المجتمع بعد خروجه.
- ② لا ينشأ من تطبيق هذا النظام إصابة النزير بالأمراض العقلية والنفسية التي تنتج من وضعه في سجن مغلق.
- ③ قلة تكاليفها على الدولة.

④ تعود على المجتمع بإنتاج كبير من جراء تشغيل النزلاء في الزراعة وبعض الصناعات، مما يساهم في تقليل ما ينفق من الدولة.

⑤ تطبيق هذا النظام يمنع من اختلاط الخطرين بالمبتدئين لأن نزلاء هذه المؤسسات يختارون ممن يتوسم جدارتهم به.

● العيوب والردود:

① العيوب: تهيب للمسجون الفرصة للهرب لعدم وجود الأسوار وعدم وجود الحراسة الكفيلة بمنع ذلك.

«1» الرد: نزلاء هذه المؤسسات لا يودعون بها إلا بعد فحص شخصيتهم وثبوت جدارتهم بها.

«2» هروبهم لن يكون في صالحهم لأنه سيؤدي إلى عودتهم للسجون المغلقة لقضاء باقي المدة.

② العيوب: إضعافها لأحد أهداف العقوبة وهو الردع.

«1» الرد: إيداع المحكوم عليه في هذه المؤسسات المفتوحة يسلب حريته، لأنه يخضع للنظام المفروض في السجن وهذا يحقق الهدف من العقوبة وهو الردع.

● مدى انتشار المؤسسات المفتوحة

● نشأت فكرة المؤسسات المفتوحة في أواخر القرن التاسع عشر.

● أثبتت هذه المؤسسات المفتوحة نجاحها مما جعلها واسعة الانتشار في الدول ذات الأنظمة العقابية المتقدمة «كأمريكا والسويد وإنجلترا وسويسرا وإيطاليا وبلجيكا» .

● أيدتها المؤتمرات الدولية كمؤتمر لاهاي سنة 1950، والمؤتمر الأول للأمم المتحدة بجنيف سنة 1955.

■ المبحث الثالث ٭ مراكز الاصلاح والتأهيل شبه المفتوحة «المؤسسات شبه المفتوحة» ٭

المؤسسات شبه المفتوحة

- تعد هذه المؤسسات مرحلة وسط بين المؤسسات المغلقة والمؤسسات المفتوحة.
- نزلاء هذه المؤسسات ليسوا جديرين بالثقة التي تؤهلهم للإيداع في المؤسسات المفتوحة، كما أن إيداعهم بالمؤسسات المغلقة لا يؤدي إلى إصلاحهم.
- تخضع هذه المؤسسات للنظام التدريجي حيث يخضع النزيل في البداية لمعاملة قاسية إلى حد ما، ثم بعد تحسن سلوكه ينقل لمرحلة أخف وهكذا حتى ينتهي إلى مرحلة قريبة مما هو متبع في المؤسسات المفتوحة.
- من يخالف أنظمة هذه المؤسسة يوضع في مكان مخصص لذلك يشبه إلى كبير ما هو متبع بالنسبة للسجون المغلقة من أبنية وحراسة ومعاملة قاسية.
- تتكون المؤسسات شبه المفتوحة من المزارع والورش وغير ذلك من الوسائل التي تؤدي إلى تعليمهم وتهذيبهم وتشغيلهم.
- توجد هذه المؤسسات في دول كثيرة كأمریکا وإيطاليا وانجلترا وسويسرا ومصر.

■ المبحث الرابع ٭ أنواع المؤسسات العقابية في مصر ٭

توجد في مصر أنواع مختلفة من المؤسسات العقابية: المؤسسات المغلقة والمؤسسات شبه المفتوحة.

① أولاً: المؤسسات المغلقة ٭ المؤسسات المغلقة أربعة أنواع:

- «1» مراكز الاصلاح والتأهيل العمومية المخصصة «الليمانات سابقا» : يودع فيها المحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد، ويوجد منها بأبو زعبل وطره.
- «2» مراكز الاصلاح والتأهيل العمومية «السجون العمومية سابقا» : توجد في كل جهة بها محكمة ابتدائية، ويودع فيها المحكوم عليهم بعقوبة السجن والمحكوم عليهم بالحبس الذي تزيد مدته على ثلاثة أشهر «ما لم تكن المدة الباقية أقل من ذلك» .

«3» مراكز الاصلاح والتأهيل الجغرافية «السجون المركزية سابقا» : توجد في كل جهة بها محكمة جزئية إذا أمكن ذلك، ويودع بها المحكوم عليهم بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. كما يودع بها من يحكم عليهم بأكثر من ثلاثة أشهر إذا كانت المدة المتبقية لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

«4» مراكز الاصلاح والتأهيل الخاصة: هي التي تنشأ بقرار جمهوري لإيداع أفراد يعاملون معاملة خاصة تتناسب مع ظروفهم «كالمجرمين الشواذ ومدمني المخدرات» ، ولم ينشأ في مصر حتى الآن أي منها.

② ثانياً: المؤسسات شبه المفتوحة

- يوجد في مصر مؤسستان هما مؤسسة المرج متوسط الحراسة التي أنشئت سنة 1956، وأيضا معسكرات عمل المسجونين «النزلاء حالياً» بمديرية التحرير ودمهور والإسكندرية.
- يُرسل إليها المحكوم عليهم لمدة قصيرة، أو إذا كانت المدة المتبقية قصيرة وثبت حسن سيرهم وصلاحياتهم للعمل.

③ ثالثاً: المؤسسات المفتوحة

- لم يتبنّ المشرع المصري ولم ينص عليها ولم ينظم العمل بها، وإن كانت هناك بعض النصوص القانونية تمثل تطبيقات لها.

📝 قاعدة قانونية» بدائل تنفيذ الحبس البسيط »

- نصت المادة 18/2 من قانون العقوبات على أن لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن.
- المادة 23 من قانون تنظيم مراكز الاصلاح نصت على أنه إذا اقتضى الأمر تشغيل النزلاء في أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفي جهات بعيدة عن السجن جاز إيواءهم ليلا في معسكرات أو سجون مؤقتة.

■ الفصل الثاني ٭ الأنظمة المتبعة داخل المؤسسات العقابية ٭

تتنوع الأنظمة المطبقة داخل المؤسسات العقابية على أساس علاقة النزلاء بعضهم ببعض، وهي:

- ① النظام الانفرادي. ② النظام الجمعي ③ النظام المختلط. ④ النظام التدريجي.

■ المبحث الأول ٭ النظام الانفرادي ٭ «نظام بنسلفانيا أو فيلادلفيا» ٭

مضمون النظام الانفرادي ٭ يقوم هذا النظام على عزل كل سجين في زنزانة خاصة طوال مدة العقوبة، بحيث يحيي فيها حياة كاملة ليلا ونهارا، ويتناول فيها طعامه، ويمارس فيها العمل ويتلقى فيها التدريب.

● إذا سمح له بالخروج منها لأي سبب كان، يغطي وجهه ورأسه بغطاء يحول دون التعرف عليه من قبل الآخرين، كما لا يسمح له بالحديث معهم.

● أصل هذا النظام يرجع إلى النظم العقابية الكنسية، حيث كان ينظر إلى الجريمة على أنها خطيئة يجب أن يكفر عنها الجاني بالتوبة، ويتم ذلك بعزله بعيدا عن المجتمع ليخضع للتهذيب الديني.

● تبلور الشكل النموذجي لهذا النظام في السجن الذي أنشئ بمدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن هنا جاءت تسميته.

تقييم النظام الانفرادي

● المميزات:

① يساعد على تنفيذ برامج التأهيل الملائمة لكل سجين بما يحقق التفريد التنفيذي للعقوبة.

② يستبعد الاختلاط المفسد بين السجناء، ويتيح له الظروف للتأمل في الجريمة والندم عليها.

③ يتسم بقسوته وخاصة في مواجهة عتاة المجرمين.

● العيوب:

- ① باهظ التكاليف، لأنه يتطلب إعداد زنزانة خاصة مجهزة بالكامل لكل سجين وتوفير عدد كبير من الإداريين والمراقبين والفنيين.
 - ② لا يتفق والطبيعة البشرية «فالإنسان كائن اجتماعي بطبعه» .
 - ③ العزلة المفروضة على النزير تضر بصحته البدنية والنفسية والعقلية، مما يعتبر معوقا كبيرا أمام برامج التأهيل.
 - ④ قسوته المفرطة في مواجهة بعض طوائف المحكوم عليهم من غير عتاة المجرمين تحطم إمكانياتهم وتعتبر معوقا إضافيا أمام برامج التأهيل.
 - ⑤ لا يسمح بالاستفادة من الأساليب الحديثة في العمل، حيث لا يمكن أن يتم ذلك داخل الزنزانة.
- يتجه الفكر العقابي إلى التضييق من مجال تطبيقه وقصرها على الحالات الضرورية أو الملائمة، مثل حالة الإصابة بمرض معد، أو عصيان أوامر الإدارة، أو إعاقة برامج التأهيل الخاصة بالآخرين

■ المبحث الثاني « النظام الجمعي »

- 🔍 مضمون النظام الجمعي « يقوم هذا النظام على الاختلاط الدائم بين المحكوم عليهم ليلا ونهارا، وفي أي مكان «أثناء العمل، تناول الطعام، تلقي التدريب، النوم» والسماح لهم بتبادل الحديث والاتصال.
- لا تتعارض طبيعته مع تقسيم النزلاء إلى طوائف أو فئات مختلفة «كالفصل بين الرجال والنساء، والصغار والكبار، ومعتادي الإجرام والمبتدئين» طالما أن الاختلاط كان جائزا بين أفراد كل طائفة على حدة.
- ارتبط هذا النظام في نشأته بالوظيفة السلبية للسجن التي تمثلت في اعتباره مكانا للتحفظ على المجرمين وإبعادهم عن المجتمع.

● المميزات:

- ① قليل التكلفة، سواء من حيث نفقات إنشاء السجن أو إدارته.
- ② يكفل تنظيماً جيداً للعمل العقابي، ويتيح الفرصة للاستعانة بالأساليب الآلية الحديثة.
- ③ يكفل تنظيم التهذيب والتعليم بشكل يتفق مع الأصول المستقرة.
- ④ يحافظ على الصحة البدنية والعقلية والنفسية للنزيل، مما يساهم في سرعة التأهيل.

● العيوب:

- ① يتيح فرصة للاختلاط المفسد بين النزلاء «مدرسة الجريمة» .
- ② تكون هناك فرصة قوية لتأسيس عصابات داخل السجن لمقاومة نظام الإدارة أو للترتيب للهرب وارتكاب جرائم مشتركة بعد الخروج.
- ③ يصبح أمر الاستقامة صعباً على من يندم على فعلته في ظل هذا الاختلاط.

● أساليب الحد من العيوب:

- ① تصنيف المحكوم عليهم بحيث يقتصر الاختلاط على أفراد كل طائفة المتقاربين في مدى خطورتهم الإجرامية.
- ② تدعيم أساليب التأهيل بحيث يغلب تأثيرها على تأثير العناصر الفاسدة.
- ③ محاولة الاستفادة من العناصر الصالحة بين النزلاء بمنحها بعض الثقة والمسئولية.

■ المبحث الثالث ← النظام المختلط «نظام أوبرن» ↓

مضمون النظام المختلط ← يقوم هذا النظام على المزج بين النظامين السابقين.

- ليلاً: يتفق مع النظام الانفرادي في فرض العزلة على النزيل، بحيث يكون لكل نزيل زنزانته الخاصة به.

● **نهارا:** يتفق مع النظام الجمعي في أنه يسمح بالاجتماع مع النزلاء في أماكن العمل و الوجبات والأنشطة المختلفة.

● **ما يفارق به النظام الجمعي:** يفرض على النزلاء أثناء النهار ورغم الحياة المشتركة الصمت الكامل لتجنيبهم مضار الاتصال، ولذلك أطلق عليه النظام الصامت.

● طبق لأول مرة في مدينة أوبرن بولاية نيويورك، ولذلك يطلق عليه النظام الأوبرني.

تقييم النظام المختلط

● المميزات:

① يتفادى عيوب النظام الانفرادي، فهو أقل تكلفة منه.

② يجنب النزلاء أضرار العزلة الدائمة التي يفرضها عليهم النظام الانفرادي، ولا يحرم المحكوم عليه من الاجتماع نهارا.

③ العزلة ليلا تتفق مع الطبيعة البشرية حيث يركز الإنسان ليلا إلى الراحة.

④ يكفل تنظيم العمل وفقا للأساليب الفنية الحديثة، لأنه يسمح بمباشرة العمل في ظروف مماثلة للظروف التي يمارس فيها ذات العمل في الوسط الحر، مما يدعم التأهيل ويحقق وفرة الإنتاج.

⑤ يتفادى عيوب النظام الجمعي، حيث يفرض قاعدة الصمت التام نهارا، ويقوم بعزل النزلاء ليلا «الذي هو أخصب الأوقات لحبك الخطط والمؤامرات» .

● عيوب النظام المختلط:

① أهم ما يعيبه هو صعوبة إعمال قاعدة الصمت أثناء النهار، وبالتالي فهو لا يستبعد كل اتصال مفسد بين النزلاء.

② قيل أن هذه القاعدة تجعله أشد قسوة من النظام الانفرادي.

● بدأ هذا النظام يفقد استقلاله بعد أن أصبح مرحلة من مراحل النظام التدريجي الذي أصبح سائدا في أغلب أنظمة السجون في العالم.

■ المبحث الرابع ⇐ النظام التدريجي «النظام الأيرلندي» ⇨

🔍 مضمون النظام التدريجي ⇐ يقوم هذا النظام على فكرة أساسية: سلب الحرية ليس هدفا في ذاته، وإنما هو وسيلة للتأهيل التدريجي للمحكوم عليه.

- يرى أن مواجهة الحياة بعد الإفراج تتطلب تدرجا، إذ لا يجوز أن ينتقل المحكوم عليه فجأة من سلب الحرية التام إلى الحرية الكاملة.
- يعد بمثابة مكافأة للمحكوم عليه حسن السلوك، وتتخذ هذه المكافأة صورة تخفيف نظام السجن عنه.
- يفترض وجود برنامج جدي لتأهيل المحكوم عليه يقسم إلى مراحل، تبدأ الأولى بنظام صارم، ثم تخف وطأته تدريجيا في الفترة التالية حتى تصل إلى المرحلة الأخيرة «ما قبل الإفراج» التي تكون أقل المراحل قسوة.
- طبق بنجاح في أيرلندا ومن هنا جاءت تسميته بالنظام الأيرلندي.

🔍 تقييم النظام التدريجي

● المزايا الهامة:

- ① يتضمن في ذاته برنامجا تهذيبيا يطبق تدريجيا من الأشد إلى الأخف، فهو أكثر الأنظمة تحقيقا للغرض الأسمى للعقوبة وهو إصلاح الجاني.
- ② يشجع المحكوم عليه على حسن السلوك لبذل المزيد من الجهد حتى يتمكن من الوصول إلى مرحلة أفضل.
- ③ يجنب النزول مخاطر الانتقال المفاجئ من سلب الحرية التام إلى الحرية الكاملة.
- ④ يجمع بين مزايا الأنظمة الأخرى ويحصر ضررها في أضيق نطاق.

● عيوب النظام التدريجي:

- ① التناقض: المزايا التي تحققها إحدى مراحل النظام يمكن أن يمحوها النظام المطبق في المرحلة التي تليها «مثال: يمحو النظام الجمعي تأثير النظام الانفرادي».

② تأخير المزايا: مجموعة من المزايا ذات القيمة التهذيبية «كالسماح بالمراسلات والزيارات» لا تُمنح للنزيل إلا في مرحلة متأخرة.

● الرد على النقدين:

«1» النقد الأول يُدحض بأن الانتقال من مرحلة إلى أخرى لا يكون إلا بعد التأكد من صلاحية المحكوم عليه.

«2» النقد الثاني يمكن تفاديه بمنح المحكوم عليه جميع المزايا التي تنطوي على قيم تهذيبية منذ البداية.

● **ملحوظة على النظام المصري:** المشرع المصري يأخذ في الظاهر بالنظام التدريجي، ولكن النظام المطبق فعليا هو النظام الجمعي بكل عيوبه وانتقاداته، مما يدل على التناقض في خطة الشارع.

■ الفصل الثالث ⇐ الإشراف على تنفيذ الجزاء الجنائي ⇨

كان الإشراف على تنفيذ العقوبات السالبة للحرية للإدارة العقابية «L'administration pénitentiaire» وحدها.

- مع التطور الحديث للسياسات العقابية، تعالت الأصوات منادية باستمرار العلاقة بين القضاء وبين تنفيذ العقوبات، حفاظا على حقوق المحكوم عليهم.
- أنيط بالقضاء دور الإشراف على مرحلة التنفيذ العقابي بالإضافة إلى الإبقاء على دور الإدارة الأساسي في هذه المرحلة.

■ المبحث الأول ⇐ الإشراف الإداري ⇨

- الإدارة العقابية ⇐ هي الجهة الإدارية المنوط بها تنفيذ العقوبات السالبة للحرية.
- تطور دور الإدارة من مجرد حراسة النزلاء ومنعهم من الهرب «عندما كان الغرض هو العزل»، إلى دور فني وعلمي يتطلب إعداد كوادرات خاصة من العاملين والأخصائيين «عندما أصبح الغرض هو التأهيل وإعادة التكيف».

■ المطلب الأول ⇐ تشكيل الإدارة العقابية ۞

① **أولاً: الإدارة المركزية؟** ⇐ هي الجهة التي تعلو السلم الهرمي لإدارة المؤسسات العقابية، وتقوم برسم السياسة العقابية العامة على مستوى الدولة.

● مهامها:

«1» وضع السياسة العقابية العامة، مستعينة بالبحوث التطبيقية، ومتابعة تطبيق تلك السياسات.

«2» الإشراف على المؤسسات العقابية الفرعية والعاملين بها وتدريبهم.

«3» توزيع المحكوم عليهم على المؤسسات العقابية ورعايتهم بعد الإفراج عنهم.

● في مصر يطلق عليها تعبير قطاع الحماية المجتمعية «مصلحة السجون سابقاً» .

● يرتبط بهذا القطاع في مصر المجلس الأعلى لمراكز الإصلاح والتأهيل الذي يختص بدراسة المشروعات التي تهدف إلى تحسين حالة المراكز، ووضع السياسة العامة الخاصة بالصحة والرياضة والناحية الاجتماعية والتأهيلية.

② ثانياً: الإدارات الفرعية «المؤسسات العقابية»

● هي التي يعهد إليها بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية.

● يُعهد بالإشراف على إدارة المؤسسة العقابية إلى مدير ومساعدين وعدد كاف من الموظفين فضلا عن الفنيين والحراس.

«1» مدير المؤسسة العقابية: يرأس جميع العاملين بها، ويتولى الإشراف على تنفيذ العقوبات ومراقبة سير العمل وحفظ النظام داخل المؤسسة.

«2» الفنيون: ضروري توافر عدد منهم، مثل الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والمهذبين ورجال الدين والأطباء والصيادلة والممرضين.

قاعدة قانونية» دور الفنيين في مصر »

- المادة 32 من قانون تنظيم مراكز الاصلاح نصت على أنه يكون لكل مركز اصلاح واعظ أو أكثر، كما يكون له أخصائي أو أكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية.
- المادة 20 من اللائحة الداخلية للسجون حددت اختصاصات الأخصائي النفسي في دراسة شخصية المسجون دراسة كاملة «قياس ذكائه وقدراته، معرفة ميوله، ورسم سياسة لخطة المعاملة» .

«3» المفتشون: يختصون بمراقبة سير العمل داخل المؤسسة العقابية، ومدى تطبيق القانون عند تنفيذ الوسائل العقابية رعاية لحقوق المحكوم عليه.

«4» الحراس: يعهد إليهم بحراسة المؤسسة العقابية، والمحافظة على النظام، و المشاركة في تهذيب المحكوم عليهم ومراقبة سير العمل العقابي.

«5» الإدارة النسائية: يشترط في مؤسسات النساء أن يكون القائمون بالنشاط الإداري والإشراف عليها والحراس من النساء.

المطلب الثاني « الشروط الواجب توافرها في العاملين بالمؤسسات العقابية »

- يجب أن يقوم على التنفيذ مجموعة من العاملين المتخصصين والمتفرغين لهذه المهمة.
- ① التخصص: يتحقق بإعداد العاملين وتدريبهم على هذا النوع من العمل، وتوافر الخبرة العملية المكتسبة عن طريق التدرج الوظيفي.
- ② التفرغ: يعني عدم الجمع بين العمل في المؤسسات العقابية وأي عمل آخر خارج المؤسسة، نظرا لما يتطلبه العمل داخلها من وقت طويل وجهد شاق.
- ③ الصفة المدنية: مع تطور الفكر العقابي وتغير النظرة إلى وظيفة السجن «إصلاح المحكوم عليه وتأهيله» ، أصبح من الضروري الاستعانة بالكوادر المدنية المتخصصة بدلا من رجال الشرطة والعسكريين.

■ المبحث الثاني «الإشراف القضائي»

🔍 في الفكر التقليدي ينتهي دور القضاء بمجرد النطق بالعقوبة، بينما يمتد دور القضاء في الفكر العقابي الحديث للإشراف على مرحلة التنفيذ.

- الهدف من امتداد الدور القضائي هو ضمان حقوق المحكوم عليهم وحمايتهم من تعسف الإدارة العقابية، بالإضافة إلى تحقيق هدف الإصلاح والتأهيل.

■ المطلب الأول « دور القضاء في الإشراف على التنفيذ العقابي في الفكر العقابي

التقليدي والحديث »

● الفرع الأول: دور القضاء في الإشراف على تنفيذ العقاب في الفكر العقابي التقليدي:

- لا يتعد دور القضاء النطق بالعقوبة بإصداره حكماً باتاً بها.
- ينكر الاتجاه التقليدي تدخل القضاء في الإشراف على تنفيذ العقوبة، لأنه عمل إداري بحت، ويخشى من إهدار مبدأ الفصل بين السلطات.
- استثناء الإشراف العام: يكون للقضاة الإشراف على المؤسسات العقابية بزيارتها للتأكد من أن الإدارة تنفذ العقوبات وفقاً لصحيح القانون، ثم يبلغوا ملاحظاتهم إلى الإدارة العقابية المركزية.

✍ قاعدة قانونية » سلطة الزيارة والتحقيق

- أعطت المادة 42 إجراءات جنائية أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية حق زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل في دوائر اختصاصهم والإطلاع على الدفاتر والاتصال بالمحبوسين وسماع شكاوهم.

● الفرع الثاني: دور القضاء في الإشراف على تنفيذ العقاب في الفكر العقابي الحديث:

- اتجه الرأي في الفكر العقابي الحديث إلى ضرورة امتداد دور القضاء إلى الإشراف على تنفيذ الجزاء الجنائي في كل مراحله وحتى الإفراج عن المحكوم عليه.

● مبررات امتداد الدور:

- ① التدابير الاحترازية: هي غير محددة المدة، ووجب تدخل القضاء لإنهاء مدتها أو لتعديلها إذا اقتضى الأمر.
- ② العقوبة: إقرار نظام الإفراج الشرطي «البارول» يعني خروج المحكوم عليه قبل انتهاء المدة كلها، وهذا يعد تعديلا للحكم القضائي وهو من اختصاص القضاء فقط.
- ③ التعديل والنقل: تعديل مدة التدبير أو العقوبة أو النقل من مؤسسة عقابية إلى أخرى طبقاً لمقتضيات التأهيل إنما هو عمل قضائي يمس حقوق المحكوم عليه.

■ المطلب الثاني: الأساليب القضائية في الإشراف على التنفيذ العقابي

① قاضي التنفيذ «قاضي تطبيق العقوبات»

- ظهر هذا النظام في فرنسا أولاً.
- يختص بالإشراف العام على تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، وإصدار القرارات المتعلقة بالإفراج الشرطي ومدة التدابير الاحترازية.
- يعتبر القاضي المتخصص أفضل أساليب الإشراف القضائي على تنفيذ الجزاء الجنائي.
- دور القاضي: الإشراف على النشاط الإداري للتأكد من قانونيته، وتعديل وضع المحكوم عليه، وأسلوب التنفيذ الذي يناسبه، ومنح الإفراج الشرطي والفصل في إشكالات التنفيذ.

② قاضي الحكم:

- يختص ببحث المنازعات الناتجة عن تنفيذ الحكم.
- عيوبه: عدم تفرغه وضيق وقته.

③ المحكمة القضائية المختلطة:

- تتكون من قاضي وبعض الفنيين للإشراف على تنفيذ الجزاء الجنائي «أخذ به القانون البلجيكي سنة 1964» .
- المأخذ عليها: لن يتوافر لديها الحيادة التامة لانضمام الفنيين.

■ الفصل الرابع ٭ الأساليب العلمية لمعاملة المحكوم عليهم أثناء تنفيذ الجزاء الجنائي ٭

🔍 في الفكر العقابي الحديث، أصبح تنفيذ الجزاء الجنائي وسيلة لتأهيل المحكوم عليهم وإعادة تأقلمهم مع المجتمع.

- الأساليب العلمية داخل المؤسسة العقابية: الفحص والتصنيف «بمجرد الدخول» والعمل والتعليم والتأهيل «أثناء سلب الحرية» .
- الأساليب العلمية خارج المؤسسة العقابية: أنظمة كبائل لسلب الحرية إما بصورة كاملة «كإيقاف تنفيذ العقوبة» وإما بصورة جزئية «كالإفراج الشرطي والرعاية اللاحقة» .

■ المبحث الأول ٭ أساليب المعاملة داخل المؤسسة العقابية ٭

■ المطلب الأول ٭ الفحص والتصنيف ٭

- 🔍 يتطلب تنفيذ الجزاء الجنائي تفريد المعاملة العقابية بتحديد البرنامج التأهيلي الملائم، وهذا يتأتى من خلال إخضاع كل محكوم عليه للفحص والدراسة «التشخيص» .
- بعد الفحص يتم تقسيمهم إلى طوائف بحيث تتشابه في ظروفها الشخصية، وتوزيع هذه الطوائف على المؤسسات العقابية المختلفة «التصنيف» .

◆ الفرع الأول: الفحص أو التشخيص:

- يقصد به دراسة شخصية المحكوم عليه دراسة شاملة من الناحية العضوية والنفسية والاجتماعية لتحديد نوع المعاملة العقابية التي تسمح بتحقيق الأغراض المبتغاة.
- يجب أن يتجه الفحص للكشف عن مدى إمكانيات التأهيل المتوافرة لدى المحكوم عليه، ونوع ودرجة خطورته على المجتمع.
- الفحص العقابي يتم أثناء مرحلة التنفيذ، وهدفه تحديد الأسلوب الأمثل للمعاملة العقابية.

◆ الفرع الثاني: التصنيف:

- يراد به التصنيف العقابي وهو عبارة عن توزيع المحكوم عليهم السابق فحصهم على المؤسسات العقابية الملائمة، ثم تقسيمهم داخل المؤسسة الواحدة إلى فئات داخلية.
- أهمية التصنيف: فصل النزلاء الذين يحتمل أن يكون لهم تأثير سيئ، وتقسيم النزلاء إلى فئات لتيسير علاجهم الهادف نحو إعادة تأهيلهم الاجتماعي.
- معايير التصنيف العقابي: الجنس، السن، الحالة الصحية، طبيعة الجريمة، سوابق المحكوم عليه، حكم الإدانة، ومدة العقوبة.
- نظم التصنيف الأساسية:

① عيادة التصنيف: مكتب يضم أخصائيين في كل مؤسسة، ومهمته تشخيصية استشارية.

② النظام التكاملي في التصنيف: الأخصائيون يقومون بالفحص، ثم يشتركون مع المختصين بالإدارة في عملية التصنيف، ورأيهم إلزامي.

③ نظام مراكز الاستقبال «الفحص المركزي»: جهاز واحد كبير يمتد اختصاصه إلى المحكوم عليهم في الدولة بأسرها، وتكون قراراته صفة إلزامية.

◆ الفرع الثالث: موقف المشرع المصري من الفحص والتصنيف:

- يأخذ المشرع المصري بمبدأ الفحص والتصنيف إلا أنه لم يكن بالدرجة الكافية.
- مظاهر الفحص في مصر: تخصيص سجل لكل نزيل يتضمن بحثا شاملا عن حالته، ووضع المحكوم عليه تحت الاختبار الصحي لمدة عشرة أيام، وإنشاء سجن الاستقبال والتوجيه بطرة «سنة 1963» لاستقبال المحكوم عليهم وفحصهم قبل توزيعهم.
- مظاهر التصنيف في مصر: الفصل على أساس الجنس والسن وحكم الإدانة ونوع العقوبة ومدة الحبس، وتقسيم المحكوم عليهم إلى درجات لا تقل عن ثلاث.
- يحتاج التشريع المصري إلى: وجود مؤسسات عقابية متخصصة لكل فئة، وتحديث مركز الاستقبال، وتوسيع الأخذ بالنظام التدريجي، وتمثيل العنصر القضائي في لجان التصنيف.

■ المطلب الثاني « الرعاية الصحية والاجتماعية »

◆ الفرع الأول: الرعاية الصحية:

● الحق في الرعاية الصحية هو مظهر أساسي للحق في المعاملة الإنسانية التي يضمنها الدستور المصري «م 55» .

● تتمثل الرعاية الصحية في الوقاية والعلاج.

① **الوقاية:** تتخذ إجراءات لعدم إصابة المحكوم عليه بالمرض المعدي، وتتطلب توافر الشروط الصحية في بناء المؤسسات، وتوفير الأدوات اللازمة للنظافة، والاهتمام بالغذاء والإشراف الطبي، وإتاحة ممارسة الألعاب الرياضية.

✎ قاعدة قانونية» المسجونة الحامل »

● تعامل المسجونة الحامل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم، وتتم الولادة خارج السجن قدر الإمكان.

② **العلاج:** يلزم وجود العدد الكافي من الأطباء المتخصصين.

● يجب فحص المحكوم عليه فور دخوله المؤسسة العقابية، وعلاج المرضى يوميا.

● إذا كان مصابا بمرض معدي وجب عزله، وإذا كان مصابا بمرض عقلي فإنه ينقل إلى مستشفى الأمراض العقلية وتحسب هذه المدة من المدة المحكوم بها عليه.

◆ الفرع الثاني: الرعاية الاجتماعية:

● تهدف الرعاية الاجتماعية إلى حل المشاكل التي خلفها المحكوم عليه بدخوله السجن «كمشاكل أسرته الاقتصادية» ، وحل المشاكل التي يعاني منها داخل السجن «كالكآبة والتوتر» .

● **مظاهر الرعاية الاجتماعية:**

① دراسة مشاكل المحكوم عليهم بالنسبة لأسرهم وحالتها الاقتصادية وأحوال المحكوم عليه النفسية.

② تنظيم أوقات فراغ المحكوم عليهم بما يعود عليهم بالنفع.

③ كفالة اتصال المحكوم عليهم بالمجتمع الخارجي عن طريق الزيارة والمراسلات.

● الزيارة: تسمح لأسرة المحكوم عليه بزيارته، وتخضع للرقابة وتتم في حضور أحد العاملين.

● المراسلات: يسمح بها وتخضع للرقابة حتى لا تكون محتوية على خطورة على العمل العقابي «كالإضرار بالنظام أو تسريب معلومات غير صحيحة» .

المطلب الثالث ← التعليم والتدريب

◆ الفرع الأول: التعليم:

● التعليم يعتبر من أهم أساليب المعاملة العقابية التي تحقق تأهيل المحكوم عليهم وإصلاحهم، فهو يقضي على الجهل الذي يعتبر عاملاً مهيناً للجريمة.

● يساعد التعليم على تغيير طرق التفكير، وإدراك ضرورة احترام قواعد السلوك في المجتمع، وتهيئة سبيل العمل الشريف لمن لم يتلقوا نصيباً وافراً منه.

● أصبح التعليم بالمؤسسات العقابية الحديثة يطلق عليه اصطلاح التعليم الإصلاحي.

📝 قاعدة قانونية» تعليم النزلاء في مصر «

● المادة 28 من قانون تنظيم مراكز الإصلاح نصت على أن تقوم إدارة السجن بتعليم النزلاء مع مراعاة السن ومدى الاستعداد ومدة العقوبة.

● المادة 31 أوجبت على الإدارة أن تشجع النزلاء على الإطلاع وأن تيسر الاستذكار للراغبين في مواصلة الدراسة وأن تسمح لهم بتأدية الامتحانات.

● تنص القواعد النموذجية لمعاملة السجناء على أن تعليم الأميين يجب أن يكون إجبارياً.

◆ الفرع الثاني: التهذيب:

● يقصد بالتهذيب: بث وغرس القيم السامية «دينية أم أخلاقية» في نفس المحكوم عليه، مما يعدل التكوين الداخلي لشخصيته ويمنعه من العودة إلى الجريمة.

① التهذيب الديني: يقوم على تقوية العلاقة بين المحكوم عليه وخالقه، وحثه على الاستقامة بتذكيره بالثواب والعقاب. يتطلب ذلك رجال متخصصين لديهم الإلمام بالثقافة الدينية والقانونية.

② التهذيب الأخلاقي: يقصد به إبراز القيم الأخلاقية للمحكوم عليه والقناعة بها. يذكر المحكوم عليه بواجبه تجاه المجتمع وتجاه نفسه، ويحتاج إلى رجال مختصين لديهم العلم بقواعد الأخلاق والمنطق وعلم النفس.

■ المطلب الرابع ٬ العمل العقابي ٬

🔍 **تطور العمل العقابي ٬** مر العمل العقابي بثلاث مراحل: كان عقوبة كاملة في المرحلة الأولى «القرن 16»، ثم أصبح عقوبة تكميلية تتسم بالقسو «المرحلة الثانية»، ثم اعتُبر جزءاً جوهرياً وأساسياً في الإصلاح والتأهيل «المرحلة الثالثة».

🔍 أهداف العمل العقابي:

● ترمي عملية التشغيل إلى تحقيق الأهداف التالية:

- ① إعادة تشكيل سلوك الفرد وإصلاحه من خلال التأهيل المهني وإكسابه عادات العمل.
- ② توفير دخل للسجناء للمساهمة في نفقات سجنهم أو مساعدة عائلاتهم.
- ③ تحقيق هدف اقتصادي ربحي من خلال الاستفادة من الأيدي العاملة الرخيصة.
- ④ العمل يساهم في تخفيف توتر النزلاء.
- ⑤ تحقيق هدف عقابي يتمثل في تلك الأعمال الشاقة التي تفرض على السجناء الذين ارتكبوا مخالفات جنائية كبرى.

تكييف العمل العقابي:

● كيف الفكر العقابي الحديث العمل تكييفاً مزدوجاً:

① حق للمحكوم عليه: باعتباره إنسان، وحق له تجاه المجتمع في أن يوفر له أساليب تأهيله. يترتب عليه وجوب توفير عمل له، وعدم حرمانه منه كعقوبة تأديبية، وتمتعه بمزايا العمل.

② التزام على المحكوم عليه: باعتباره أحد أساليب المعاملة العقابية التي تطبقها الدولة. يترتب عليه أنه لا يتوقف على قبوله، والمحكوم عليه في حالة رفضه للعمل يعتبر مرتكباً لمخالفة تأديبية.

شروط العمل العقابي:

① أن يتم العمل في ظروف صحية ملائمة، وأن تتخذ له الاحتياطات الأمنية اللازمة، وأن يتوافر للمحكوم عليهم الضمان الاجتماعي.

② أن يكون العمل منتجا، فالعمل المنتج وحده هو الذي يشجع المحكوم عليه على إتقانه.

③ أن يكون مماثلاً للعمل الحر في نوعه وأساليبه، حتى يكون مفيداً في تأهيله بعد الإفراج عنه.

④ أن يكون متنوعاً «صناعي وزراعي»، حتى يتيح للمحكوم عليه فرصة الاختيار.

⑤ أن يحصل المحكوم عليه على مقابل للعمل، مما يشجعه على الإقبال عليه وإتقانه.

المبحث الثاني ← أساليب المعاملة خارج المؤسسة العقابية

بدائل سلب الحرية:

☞؛ السياسة العقابية الحديثة اتجهت للبحث عن بدائل للعقوبات السالبة للحرية.

① بدائل بصورة كلية:

☞ إيقاف تنفيذ العقوبة، الوضع تحت الاختبار، نظام العمل للمصلحة العامة.

② بدائل بصورة جزئية: الإفراج الشرطي «البارول» .

المطلب الأول ← إيقاف تنفيذ العقوبة

ماهية إيقاف التنفيذ:

- هو أن ينطق القاضي بالعقوبة ويعلق تنفيذها على شرط واقف خلال فترة زمنية معينة.
- إذا مرت هذه الفترة دون أن يتحقق الشرط، تلغى العقوبة نهائياً ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن.
- فلسفته: أن النطق بالعقوبة قد يكون كافياً لتحقيق العدالة والردع العام، وتجنب مساوئ تنفيذ العقوبات قصيرة المدة، وإعطاء المحكوم عليه فرصة لإثبات حسن سلوكه.

شروط إيقاف التنفيذ «وفقاً للمشرع المصري»

- ① الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه: أن ترى المحكمة من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون.
- يجب أن يكون قد أدى الحقوق الشخصية للمدعي بالحق الخاص.
- ② الشروط المتعلقة بالجريمة: أن تكون جناية أو جنحة، ولا يجوز وقف التنفيذ في المخالفات.
- ③ الشروط المتعلقة بالعقوبة: أن تكون العقوبة المحكوم بها هي الغرامة أو الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة.
- يجوز أن يكون الإيقاف شاملاً لأية عقوبة تبعية أو تكميلية، كما يجوز أن يكون شاملاً لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.

آثار إيقاف التنفيذ:

- يوضع المحكوم عليه تحت الملاحظة أو الاختبار لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.
- إذا انقضت مدة الثلاث سنوات دون إلغاء: صار الإيقاف نهائياً، وامتنع تنفيذ العقوبة واعتبر الحكم بها كأن لم يكن وزالت كل آثاره الجنائية.

● **إذا أُلغي الإيقاف:** تُفدت العقوبة المحكوم بها كاملة وجميع العقوبات التبعية والتكميلية والآثار الجنائية التي أوقف تنفيذها.

● **حالات الإلغاء:** إذا صدر ضد المحكوم عليه خلال مدة الإيقاف حكم بالحبس لأكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده. أو إذا ظهر أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم بالحبس أكثر من شهر ولم تكن المحكمة قد علمت به.

■ **المطلب الثاني** ⇐ **الإفراج الشرطي** ⇨

🔍 يقصد به: إطلاق سراح المحكوم عليه قبل انقضاء مدة العقوبة بشرط أن يظل سلوكه قويمًا وأن يراعي الالتزامات المفروضة عليه خلال مدة الإفراج.

● **المزايا:** يحث المحكوم عليه على الالتزام بالسلوك القويم، ويساعد في تأهيله وتدرجه، ويحد من مثالب سلب الحرية لفترات طويلة، كما يحد من اكتظاظ السجون.

🔍 **شروط الإفراج الشرطي «وفقا للمشرع المصري»**

① **المحكوم عليه:** يجب التأكد من استجابته لأساليب المعاملة العقابية، ومن وجود أمارات تدل على سهولة اندماجه في المجتمع وتكيفه معه.

② **مدة العقوبة:** يجب أن يكون المحكوم عليه قد قضى نصف المدة المحكوم بها.

● **الحد الأدنى للمدة التي لا يجوز الإفراج قبلها** هو ستة أشهر.

● **إذا كانت العقوبة السجن المؤبد،** فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل.

● **مدة الإفراج الشرطي:** هي المدة المتبقية من العقوبة المحكوم بها «للعقوبات المؤقتة»، أو خمس سنوات من تاريخ الإفراج «للسجن المؤبد».

③ **الوفاء بالالتزامات المالية:** يجب أن يكون قد أوفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية «الغرامة، التعويض، المصاريف القضائية».

④ **عدم خطورة المحكوم عليه على الأمن العام:** اشترط المشرع المصري ألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.

السلطة المختصة والوضع القانوني:

- القانون المصري أسند مهمة الإفراج الشرطي إلى الإدارة العقابية «م 53 من قانون تنظيم مراكز الاصلاح» .
- الإفراج الشرطي لا ينطوي على إنهاء للعقوبة، إنما هو مجرد تعديل في كيفية تنفيذها.
- التزامات المفرج عنه: أن يكون حسن السير والسلوك، ويسعى للتعيش من عمل مشروع، وأن يقيم في الجهة التي يختارها، وألا يغير محل إقامته بغير إخطار جهة الإدارة.

انتهاء الإفراج الشرطي:

- ① **بانقضاء مدته:** إذا التزم المفرج عنه بحسن السير والسلوك ونفذ الالتزامات المفروضة عليه، يصبح الإفراج نهائياً.
- يجوز إلغاء الإفراج حتى بعد تحوله إلى نهائي، إذا حكم عليه في جناية أو جنحة من نوع الجريمة السابق الحكم عليه من أجلها، وكان قد ارتكبها خلال مدة الإفراج، بشرط ألا يكون قد مضى خمس سنوات من تاريخ الحكم الثاني.
- ② **بالغائه:** يلغى الإفراج إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للإفراج، أو أن يصدر منه ما يدل على سوء سلوكه.

تم بحمد الله



المعارف القانونية



تواهل معنا لشراء السلسلة الكاملة

01288748757